

제40장

국제민사사법공조

제1절 총 설 690

제2절 외국으로의 촉탁 694

제3절 외국으로부터의 촉탁 739

제4절 외국 국가에 대한 송달 759

제1절 총 설

1. 국제민사사법공조의 개념

국제적 성격을 지닌 민사소송에 있어 그 일방당사자가 외국에 있으면 소장이나 기일통지서 등 소송서류를 외국으로 송달하여야 하고, 외국에 거주하고 있는 증인이 자발적으로 출석요구에 응하지 아니하는 경우에는 외국당국에 증인신문 등의 협조를 요청하여야 한다. 국제민사사법공조는 이처럼 민사소송과 관련하여 소송서류를 외국에 송달하고 외국에서 증거조사를 실시하기 위하여 행하여지는 국가 간의 협조를 의미한다.

외국송달의 경우에는 송달을 받는 자의 응소행위에 더 많은 시간을 필요로 하게 되므로 보다 충분한 시간적 여유를 두고 송달이 이루어져야 한다. 이러한 요건을 충족하지 못한 송달이 이루어진 사건에 대하여는 외국에서 그 판결의 승인집행이 거부되는 경우도 예상할 수 있다. 한편 증거조사를 위한 사법공조는 사안의 실체파악을 위하여 불가결한 절차라는 점에서 외국송달과는 구별되는 중요한 의미를 갖는다.

2. 국제민사사법공조의 양면성

국제민사사법공조는 공조를 요청하는 촉탁국의 입장과 공조를 제공하는 피촉탁국의 입장으로 나누어 파악할 수 있다. 우리의 일차적 관심은 국내 법원에 계속 중인 사건과 관련하여 외국에 사법공조를 요청하는 데 있지만, 아울러 외국에 사법공조를 제공하는 데에도 관심을 가져야 한다. 국제사회에서 통용되는 상호주의의 원칙상 우리가 어느 정도의 협조를 제공하였는지가 향후 외국으로부터 어느 정도의 협조를 제공받을 수 있는지에 영향을 미치기 때문이다.

또한 사법공조업무를 처리할 때에 소송 양쪽 당사자 간의 균형 있는 보호 뿐만 아니라 당사자 이외의 이해관계인 이익보호도 함께 고려하여야 한다. 즉, 국내소송에서 적정한 절차의 진행과 신속한 재판의 이상이 충돌하는 경우가 있는 것처럼 외국송달의 경우에도 송달의 신속성만을 강조하다 보면 상대방 당사자인 수송달자가 적법한 송달을 받을 수 있는 이익이 침해될 가능성이 존재한다. 또한 증거조사의 경우에도 조사의 실시범위와 강제력의 행사 등과 관련하여 증인 기타 소송절차 관계인의 인권이나 이익 침해 가능성이 존재한다. 따라서 외국에 사법공조를 요청하는 경우는 물론이고, 반대로 외국으로부터 사법공조의 요청이 있는 경우에도 그 요청을 받아들일지 여부 및 요청을 받아들여 해당 촉탁사항을 실시할 때 위와 같은 요소들을 염두에 두어야 한다.

3. 국제민사사법공조에 있어서의 준거법규

국제민사사법공조업무에 관한 기본법으로는 국제민사사법공조법이 있다. 이 법은 민사사건에 있어 외국으로의 사법공조촉탁절차와 외국으로부터의 사법공조촉탁에 대한 처리절차를 규정함을 목적으로 한다. 그리고 그 하위 규범으로서 국제민사사법공조규칙은 사법공조에 소요되는 비용의 지출·상환 기타 국제민사사법공조법의 시행에 필요한 사항을 규정하고 있으며, 국제민사사법공조 등에 관한 예규는 국제민사사법공조법, 국제민사사법공조규칙, 헤이그 송달협약, 헤이그 증거조사협약, 기타 각국과의 민사 및 상사사법공조조약에 의한 사법공조업무의 처리에 필요한 문서양식 기타 관련사항을 정하고 있다. 따라서 국제민사사법공조업무의 처리에 관하여는 위 법과 규칙 및 예규의 규정을 참고하여야 한다. 위 법과 규칙 및 예규는 민사사건 외에 가사사건 기타 그 절차에 관하여 민사소송법이 준용되는 사건에도 준용하도록 되어 있다(민사공조예규 2조). 다만 형사사법공조에 관하여는 국제형사사법공조법이 규율하고 있으므로 그 준용대상이 아니다.

우리나라는 다음과 같은 5개의 민사사법공조조약을 맺은 바 있다. ① 2000. 1. 16. ‘대한민국과 호주 간의 민사사법공조조약(Treaty on Judicial Assistance in Civil and Commercial Matters between the Republic of Korea and Australia, 이하 ‘한·호 조약’이라 한다), ② 2005. 4. 27. ‘대한민국과 중화인민공화국 간의 민사 및 상사사법공조조약(Treaty between the Republic of Korea and the People’s Republic of China on Judicial Assistance in Civil and Commercial Matters, 이하 ‘한·중 조약’이라 한다), ③ 2010. 5. 8. ‘대한민국과 몽골 간의 민사 및 상사사법공조조약(Treaty on Judicial Assistance in Civil and Commercial Matters between the Republic of Korea and Mongolia, 이하 ‘한·몽 조약’이라 한다), ④ 2013. 8. 11. ‘대한민국과 우즈베키스탄공화국 간의 민사 및 상사사법공조조약(Treaty on Judicial Assistance in Civil and Commercial Matters between the Republic of Korea and the Republic of Uzbekistan, 이하 ‘한·우즈베크 조약’이라 한다), ⑤ 2015. 4. 16. ‘대한민국과 태국 간의 민사 및 상사 사법공조 조약’(Treaty on Judicial Assistance in Civil and Commercial Matters between the Republic of Korea and the Kingdom of Thailand, 이하 ‘한·태 조약’이라 한다)

그리고 ‘민사 또는 상사의 재판상 및 재판외 문서의 해외송달에 관한 협약(Hague Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, 다자조약, 1528호, 2000. 8. 16., 이하 ‘헤이그 송달협약’이라 한다)’과 ‘민사 또는 상사에 있어서 해외에서의 증거조사에 관한 협약(Hague Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters, 다자조약, 1993호, 2010. 2. 16., 이하 ‘헤이그 증거조사협약’이라 한다)’의 적용을 받고 있다. 국제민사사법공조법에 의하면, 사법공조절차에 관하여 조약 기타 이에 준하는 국제법규에 다른 규정이 있을 때에는 그 규정이 우선하도록 되어 있으므로(민사공조 3조), 헤이그 송달

협약과 헤이그 증거조사협약 가입국이나 호주, 중국, 몽골, 우즈베키스탄 또는 태국과의 민사사법공조절차에 있어서는 우선적으로 헤이그 송달협약 또는 헤이그 증거조사협약이나 한·호 조약, 한·중 조약, 한·몽 조약, 한·우즈베크 조약 또는 한·태 조약의 규정을 적용하여야 한다.

4. 국제민사사법공조를 위한 국제법적 기반의 확대

1893년에 창설된 ‘헤이그 국제사법회의(Hague Conference on Private International Law)’는 오래전부터 민사법 영역에서의 법통일 노력을 기울여 왔으며, 2025년 기준 37개의 국제협약과 2개의 의정서(protocol), 1개의 준거법 원칙(soft law) 등 다수의 다자간 국제규범을 성안하였다. 여러 협약들 가운데에서도 특히 헤이그 송달협약과 헤이그 증거조사협약은 다수의 국가들을 당사국으로 하고 있는 국제사법공조에 관한 대표적 다자조약이라고 할 수 있다. 앞서서도 보았듯이 우리나라는 이미 헤이그 송달협약과 헤이그 증거조사협약에 가입하였다.

외국송달 및 증거조사에 있어 헤이그 송달협약·헤이그 증거조사협약은 이른바 ‘중앙당국(Central Authority)’을 수신기관으로 한다는 점에서 우리나라 국제민사사법공조법과 다르다. 중앙당국을 수신기관으로 하는 경우 촉탁국은 외교경로를 통하지 않고 바로 피촉탁국의 중앙당국으로 소송서류를 보낼 수 있기 때문에 소요시간을 단축할 수 있게 된다.

위 다자협약과는 별도로 이해관계가 일치하는 국가들 간에 보다 구체화된 양자 간 사법공조조약을 체결하는 것은 바람직한 일이다. 헤이그 송달협약과 헤이그 증거조사협약도 이러한 양국간 사법공조조약을 장려하고 있다. 현재 우리나라는 호주, 중국, 몽골, 우즈베크 및 태국과 민사 및 상사 사법공조조약을 체결하여 발효 중이고, 앞으로도 조약 체결의 가능성 또는 필요성이 확인된 국가들과의 민사 및 상사 사법공조조약 체결을 적극 추진해 나가는 것이 바람직하다.

제2절 외국으로의 촉탁

1. 간접실시방식과 직접실시방식

외국으로의 송달 또는 증거조사의 촉탁은 ① 촉탁의 상대방을 외국의 당국이나 관할법원 기타 공공기관으로 하는 간접실시방식과 ② 그 외국에 주재하는 대한민국의 대사·공사 또는 영사로 하는 직접실시방식(이 경우 송달의 촉탁을 '영사송달방식'이라고 하기도 한다)으로 나누어진다. 민사소송법 191조와 296조 1항은 외국에서 실시하는 송달 및 증거조사에 있어 위 두 가지 방식을 모두 사용할 수 있다고 규정하고 있다.

간접실시방식은 직접실시방식에 비해 그 절차가 번거롭고 시간이 오래 걸린다는 단점이 있으나, 송달이나 증거조사의 실시를 완전히 피촉탁국의 통제하에 두는 것이므로 분쟁의 소지가 없고, 피촉탁국의 법률이 허용하는 강제력의 행사도 기대할 수 있다는 장점이 있다. 이에 반하여 직접실시방식은 그 절차가 비교적 간편하고 소요시간이 짧다는 장점이 있으나 강제력의 사용이 허용되지 않는 것이 원칙이므로, 수송달자가 수령을 거부하거나 증인신문을 받을 자가 신문에 응하지 않을 때에는 실효를 거두기 어렵다. 실제로 우리나라에서 영업활동을 하다가 미국으로 철수한 기업을 피고로 한 소송에서 소송서류를 직접실시방식인 영사송달하였으나 피고가 그 수령을 거절하여 다시 간접실시방식을 취한 사례가 있다.

2. 간접실시방식의 원칙

외국으로의 촉탁은, 그 국가와 조약관계가 있든 없든 해당 외국의 담당기관에 대하여 하는 것이 통상적인 방법이다. 즉 간접실시방식에 의하는 것이 원칙이다. 간접실시방식에는 ① 외교상의 경로를 이용하여 외국 관할법원 등에 촉탁하는 방식(관할법원방식)과 ② 외교상의 경로를 이용하지 않고 외국의

중앙당국에 촉탁하는 방식(중앙당국방식)이 있다. 현재 우리나라가 가입한 헤이그 송달협약, 헤이그 증거조사협약, 한·호조약, 한·중조약, 한·몽조약, 한·우즈베크조약 및 한·태조약은 관할법원방식 대신 중앙당국방식을 채택하고 있으므로, 위 조약이 적용될 경우에는 조약이 정하는 바에 따라 중앙당국방식을 이용하고 그렇지 않은 경우에는 관할법원방식에 의하게 된다(민사공조 3조, 5조 1항, 6조).

외교상의 경로를 이용하여 촉탁을 하기 위해서는 당연히 우리나라와 피촉탁국과의 사이에 외교관계가 수립되어 있어야 한다. 우리나라는 2025. 7. 기준 194개국과 외교관계를 맺고 있다.

외교경로를 통한 사법공조촉탁을 활용하기 위해서는 해당 외국과의 외교관계 수립 여부를 파악하는 이외에 그 국가의 공용어 등을 확인하는 작업이 필요하다. 촉탁서 및 관계서류의 번역은 피촉탁국의 공용어로 하거나 적어도 주된 통용어로 하여야 하기 때문이다.

나아가 우리나라는 이미 헤이그 송달협약과 헤이그 증거조사협약에 가입하였으므로, 어떤 국가들이 위 각 협약의 당사국인지를 확인하는 것도 중요하다.

아래 현황표[전산양식 A2639]는 우리나라와 외교관계를 맺고 있는 국가들 및 헤이그 송달협약과 헤이그 증거조사협약의 당사국 여부 등을 정리한 표이다. 헤이그 송달협약 당사국 수는 2024. 3. 21. 기준으로 84개국, 헤이그 증거조사협약 당사국 수는 2024. 6. 23. 기준으로 66개국에 이른다. 각국의 공용어·주요 통용어는 법원행정처 기획조정실 국제심의관실에서 확인할 수 있다.

[전산양식 A2639] 헤이그 송달협약 및 헤이그 증거조사협약 현황표

- ※ 아래 현황표는 2024. 9. 26.자로 업데이트된 [전산양식 A2639]를 2025. 7. 24. 기준으로 업데이트 하여 수정하고, 순번 63번 국가를 북마케도니아에서 남아프리카공화국으로 변경하며, 연번 85 국가를 추가하였다. 실제 정보는 다를 수도 있으므로 헤이그 송달협약 사이트(<https://www.hcch.net/en/instruments/specialised-sections/service>) 및 헤이그 증거조사협약 사이트(<https://www.hcch.net/en/instruments/specialised-sections/evidence>)의 각 Central and other Authorities를 통해 가입국별 세부 정보 확인할 수 있다.
- ※ 국가명에 *가 있는 것은 헤이그 국제사법회의의 비회원국이다.
- ※ 중국의 특별행정구역인 홍콩과 마카오에도 헤이그송달협약과 헤이그 증거조사협약이 적용되며 별도의 중앙당국을 두고 있다.
- ※ 헤이그 증거조사협약은 39조에 따라 가입국과 가입수락국 사이에만 발효된다.

연번	국가명	대한민국과의 효력발생 여부	
		송달협약	증거조사협약
1	알바니아(Albania)	○	○
2	안도라(Andorra)	○	○
3	앤티가바부다(Antigua and Barbuda)*	○	X
4	아르헨티나(Argentina)	○	○
5	아르메니아(Armenia)	○	○
6	호주(Australia)	○	○
7	오스트리아(Austria)	○	X
8	아제르바이잔(Azerbaijan)	○	X
9	바하마(Bahamas)*	○	X
10	바베이도스(Barbados)*	○	X
11	벨라루스(Belarus)	○	○
12	벨기에(Belgium)	○	X
13	벨리즈(Belize)*	○	X
14	보스니아 헤르체고비나(Bosnia and Herzegovina)	○	○
15	보츠와나(Botswana)*	○	X
16	브라질(Brazil)	○	○
17	불가리아(Bulgaria)	○	○
18	캐나다(Canada)	○	X
19	중국(China, People's Republic of)	○	○
20	콜롬비아(Colombia)*	○	○
21	코스타리카(Costa Rica)	○	○
22	크로아티아(Croatia)	○	○

연번	국가명	대한민국과의 효력발생 여부	
		송달협약	증거조사업약
23	키프로스(Cyprus)	○	○
24	체코(Czech Republic)	○	○
25	덴마크(Denmark)	○	○
26	도미니카 공화국(Dominican Republic)	○	X
27	이집트(Egypt)	○	X
28	엘살바도르(El Salvador)	○	○
29	에스토니아(Estonia)	○	○
30	핀란드(Finland)	○	○
31	프랑스(France)	○	○
32	조지아(Georgia)	○	○
33	독일(Germany)	○	○
34	그리스(Greece)	○	○
35	헝가리(Hungary)	○	○
36	아이슬란드(Iceland)	○	○
37	인도(India)	○	○
38	아일랜드(Ireland)	○	X
39	이스라엘(Israel)	○	○
40	이탈리아(Italy)	○	○
41	일본(Japan)	○	X
42	카자흐스탄(Kazakhstan)	○	○
43	쿠웨이트(Kuwait)*	○	○
44	라트비아(Latvia)	○	○
45	리투아니아(Lithuania)	○	○
46	룩셈부르크(Luxembourg)	○	○
47	말라위(Malawi)*	○	X
48	몰타(Malta)	○	○
49	마셜제도(Mashall Islands)*	○	X
50	멕시코(Mexico)	○	○
51	모나코(Monaco)	○	○
52	몬테네그로(Montenegro)	○	○
53	모로코(Morocco)	○	○
54	네덜란드(Netherlands)	○	○
55	니카라과(Nicaragua)	○	○
56	노르웨이(Norway)	○	○
57	파키스탄(Pakistan)*	○	X

연번	국가명	대한민국과의 효력발생 여부	
		송달협약	증거조사협약
58	파라과이(Paraguay)	○	○
59	필리핀(Philippines)	○	×
60	폴란드(Poland)	○	○
61	포르투갈(Portugal)	○	○
62	몰도바(Republic of Moldova)	○	×
63	남아프리카공화국(South Africa)	×	○
64	루마니아(Romania)	○	○
65	러시아(Russian Federation)	○	○
66	세인트빈센트 그레나딘(Saint Vincent and the Grenadines)*	○	×
67	산마리노(San Marino)*	○	×
68	세르비아(Serbia)	○	○
69	세이셸(Seychelles)*	○	○
70	싱가포르(Singapore)	○	○
71	슬로바키아(Slovakia)	○	○
72	슬로베니아(Slovenia)	○	○
73	스페인(Spain)	○	○
74	스리랑카(Sri Lanka)	○	○
75	스웨덴(Sweden)	○	○
76	스위스(Switzerland)	○	○
77	튀니지(Tunisia)	○	×
78	튀르키예(Türkiye)	○	○
79	우크라이나(Ukraine)	○	○
80	영국(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)	○	○
81	미국(United States of America)	○	○
82	베네수엘라(Venezuela)	○	○
83	베트남(Viet Nam)	○	○
84	리히텐슈타인(Liechtenstein)*	×	○
85	바레인(Bahrain)	×	○

3. 직접실시방식의 예외적 적용

가. 파견국 국민을 상대로 한 송달 및 증거조사의 실시

위와 같이 간접실시방식에 의한 송달 또는 증거조사가 원칙이지만 일정한 경우에는 직접실시방식에 의하는 것이 허용된다. 송달받을 자 또는 증인신문을 받을 자가 대한민국 국민으로서 ‘영사관계에 관한 비엔나협약’에 가입한 외국에 거주하고 있는 때에는 그 외국에 주재하는 대한민국 대사·공사 또는 영사에게 사법공조촉탁을 할 수 있다(민사공조 5조 2항 1호 전단). 위 협약 5조 (i)는 유효한 국제협정에 의거하여 또는 그러한 국제협정이 없는 경우에는 접수국의 법령과 양립하는 기타의 방법으로 파견국의 법원을 위하여 소송서류 또는 소송이외의 서류를 송달하거나 증거조사의뢰서 또는 증거조사위임장을 집행하는 것을 영사기능의 하나로 규정하고 있고, 외교관계에 관한 비엔나협약 3조 2항은 “본 협약의 어떠한 규정도 외교공관에 의한 영사업무의 수행을 방해하는 것으로 해석되지 아니한다.”라고 규정하여 대사·공사 또는 영사에 의한 송달 및 증거조사의 근거를 마련하고 있다.

그런데 위와 같은 영사관계에 관한 비엔나협약에 근거한 영사송달방식은 접수국의 법령 또는 의사표시에 위배되지 아니할 때에만 가능하다(민사공조 5조 2항 1호 후단). 한편 헤이그 송달협약 8조 전단에서 명시적으로 “각 체결국은 강제력의 사용 없이 자국의 외교관 또는 영사관원을 통하여 직접 해외 소재자에게 재판상 문서를 송달할 수 있다.”라고 규정하고 있으므로 우리나라가 가입한 헤이그 송달협약에 따라 영사송달방식을 적극적으로 활용할 수 있게 되었다.

헤이그 증거조사협약 15조 전단도 외교관 또는 영사관원에게 파견국 국민을 상대로 강제력의 사용 없이 증거조사를 실시할 수 있는 권한을 인정하고 있다. 다만 이 경우 접수국은 선언을 통해 사전허가를 받을 것을 요건으로 할 수 있다(헤이그 증거조사협약 16조 후단).

나. 파견국 국민이 아닌 자를 상대로 한 직접실시방식의 적용 문제

영사관계에 관한 비엔나협약은 영사가 송달 또는 증인신문을 할 수 있는 대상을 명확하게 파견국 국민으로 제한하고 있지는 않지만, 송달 또는 증인신문을 받을 자가 파견국 국민이 아닌 경우에는 위 협약을 근거로 영사에 의한 직접실시방식을 취하지 않는 것이 국제예양이며, 영사파견국의 법원이 외교상의 경로를 거치지 아니한 채 우리나라 국민이나 법인을 상대로 자국 영사에 의한 직접실시방식으로 송달을 한 것은 대한민국의 재판사무권을 침해한 것으로서 적법한 송달로서의 효력이 없다(대법원 1992. 7. 14. 선고 92다2585 판결).

이와 달리, 헤이그 송달협약과 헤이그 증거조사협약은 외교관 또는 영사관원에 의한 송달 및 증거조사를 파견국 국민뿐 아니라 그 이외의 자에 대해서도 명시적으로 허용하고 있으며, 양자의 취급만을 달리하고 있다. 즉 헤이그 송달협약 8조는 원칙적으로 송달 대상자의 국적 제한 없이 외교관 또는 영사관원에 의한 송달을 허용하되, 송달이 파견국 국민을 상대로 한 것이 아닐 때에는 각 당사국이 이러한 방식의 송달에 반대하는 선언을 할 수 있도록 하고 있으며, 헤이그 증거조사협약은 외교관 또는 영사관원이 파견국 국민을 상대로 증거조사를 하는 경우와 접수국 국민 또는 제3국 국민을 상대로 증거조사를 하는 경우를 15조와 16조로 나누어 규정하면서, 전자의 경우에는 원칙적으로 접수국의 허가 없이 증거조사를 실시할 수 있으나 이와 반대로 후자의 경우에는 원칙적으로 접수국의 허가를 받아야 증거조사를 실시할 수 있는 것으로 하고 있다. 따라서 헤이그 송달협약과 헤이그 증거조사협약에 근거할 때에는 파견국 국민이 아닌 자에 대해서도 직접실시방식을 취할 수 있는 여지가 있다.

다만 우리나라는 헤이그 송달협약에 가입할 당시 협약 8조에 따른 반대선언을 함으로써 다른 당사국이 대한민국 영역 안에서 외교관 또는 영사관원을 통하여 자국민 이외의 자에게 송달할 수 있는 방법을 배제하였다. 물론 헤이그 송달협약은 당사국간에 엄격하게 상호주의를 적용한다는 규정을 두

고 있지 않지만 국제관계의 기본바탕에는 상호주의가 전제되어 있으므로, 우리나라가 외교관 또는 영사관원을 통하여 송달을 하는 경우에도, 그 접수국이 협약 8조에 따른 반대선언을 하였는지 여부에 관계없이, 송달의 대상은 우리나라 국민에 한정하는 것이 바람직하다. 마찬가지로 우리나라는 헤이그 증거조사협약에 가입할 당시 협약 16조의 적용을 배제하였으므로, 다른 체약국의 영사 등이 우리나라 영토 안에서 우리나라 국민 또는 제3국 국민에 대한 증거조사를 하는 것이 허용되지 않고, 우리나라 영사 등도 접수국에서 접수국 또는 제3국 국민에 대한 증거조사를 할 수 없다.

그러나 미국 정부는 1976. 2. 3. 강제력이 따르지 않는 한 미국 내에서 외국의 외교기관원이나 영사관원이 소송서류를 송달하거나 증인신문을 함에 이의가 없음을 선언한 바 있으므로 미국에서 할 송달 또는 증인신문은 그 대상이 한국인인 경우는 물론이고 미국인과 제3국 국민인 경우에도 미국 주재 대한민국 대사·공사 또는 영사에게 촉탁할 수 있다. 미국법상 당사자신문을 증인신문과 구별하지 않고 있으므로 우리 소송법상의 당사자 본인신문도 그 대상에 포함될 수 있다. 실무에서는 그 수송달자가 한국인이 아닌 경우 미국에서 영사송달을 하는 것을 자제하고 있다.

다. 직접실시방식이 가능한 국가

국제민사사법공조법 5조 2항 1호는 우리나라 대사·공사 또는 영사에 의한 직접실시방식을 취하기 위한 전제요건의 하나로 그 접수국이 영사관계에 관한 비엔나협약에 가입하였을 것을 들고 있다.

한 가지 주의할 것은, 관계가 신설된 비교적 작은 국가 등의 경우에는 기존의 다른 공관에서 영사업무를 겸임하여 담당하는 경우가 있으므로 촉탁서를 작성하는 경우에 수탁기관을 실제로 영사업무를 담당하는 겸임공관장으로 표시하여야 한다는 점이다(예컨대 기니에 거주하는 한국인에게 송달하는 경우에는 수탁기관을 주 세네갈 대한민국 영사로 한다).

4. 외국에의 송달촉탁 시 유의사항

가. 외국송달 사유

통상 수송달자의 주소나 거소 등이 외국에 있는 경우에는 외국송달이 필요하다. 그러나 주소나 거소 이외에 영업소 또는 사무소도 송달장소가 될 수 있으므로(민소 183조 1항) 주소나 거소 등은 외국에 있더라도 영업소나 사무소가 국내에 있으면 굳이 외국송달을 하지 않아도 된다. 외국회사가 대한민국에서의 대표자를 정하고 영업소를 설치한 경우(상법 614조, 209조) 그 대표자는 외국회사의 영업에 관하여 재판상의 모든 행위를 할 권한이 있으므로 외국송달은 필요 없다.

그 밖에 송달을 받을 자의 주소·거소·영업소·사무소 또는 근무장소가 국내에 없거나 이를 알 수 없는 때에도 수송달자를 만나는 장소에서 송달할 수 있으므로(민소 183조 3항) 국내에서 이러한 송달이 가능한 경우에는 외국송달을 할 필요가 없다.

나. 증인출석요구서의 송달가능 여부

실무상 외국송달의 대상이 되는 것은 주로 소장이나 기일통지서·준비서면 등이다. 이와 관련하여 증인출석요구서가 외국송달의 대상이 되느냐에 관하여 의문이 생길 수 있다. 이는 증인이 외국에 있다면 증인신문 자체를 외국법원에 촉탁할 수도 있지 않느냐 하는 점 때문에 생긴다. 물론 이 경우 증인신문촉탁을 통한 사법공조도 한 가지 방법이 될 수 있지만 증인이 출석요구에 응해준다면 증인을 불러 직접 신문하는 것이 더 효율적이다. 대체로 증인출석요구서의 외국송달은 불출석 시의 제재조치에 관한 문구만을 삭제하면 외국의 주권침해의 문제가 생기는 것은 아니므로 증인출석요구서는 송달이 가능한 문서 중 하나이다.

다. 기일지정에 있어서 고려할 사항

외국송달은 시간이 오래 걸리는 것이 보통이므로 기일통지를 위하여 송달을 하는 경우에는 충분한 시간적 여유를 두고 기일을 지정하여야 한다. 송달에 소요되는 기간은 대상국가와의 지리적 거리, 협조상황에 따라 달라지고, 또한 사법공조방식 중 어떠한 방식을 취하느냐에 따라 달라진다.

국내에서 2000. 8. 1. 헤이그 송달협약, 2000. 1. 16. 한·호 조약, 2005. 4. 27. 한·중 조약, 2010. 5. 8. 한·몽 조약, 2013. 8. 11. 한·우즈베크 조약, 2015. 4. 16. 한·태 조약이 발효된 뒤로 중앙당국방식에 의한 송달촉탁이 이루어지면서 종전의 외교경로를 통한 관할법원방식에 의한 송달촉탁 때보다 송달 소요기간이 크게 단축되었다. 또한 간접송달방식에 비하여 직접송달방식인 영사송달방식은 소요기간이 짧아 보통은 2~3개월 정도가 소요된다. 반면 간접송달방식은 헤이그 송달협약에 따른 중앙당국 촉탁방식이 외교경로를 통한 촉탁방식에 비하여 짧게 걸려 일반적으로는 3~4개월 정도가 소요되며, 외교경로를 통한 방식은 피촉탁국에 따라 6개월에서 1년 넘게 소요되기도 한다.

이와 같이 외국송달에는 상당한 기간이 소요되는 점을 감안하여 시간적 여유를 두고 송달을 실시하여도 기일 이전에 송달증명서가 돌아오지 않는 경우가 종종 있다. 이때에는 지정된 기일의 재판을 진행할 수 없음은 물론, 다시 그 이상의 시간적 여유를 두고 기일지정을 하여 송달을 반복해야 하는 불편함이 있었다. ‘외국에서 할 송달에 있어서의 변론기일등 지정방법(재일 89-1)’은 위와 같은 경우에 연속된 기일을 함께 지정하여 통지할 수 있도록 함으로써 외국송달의 복잡한 절차를 매 기일마다 되풀이하여야 하는 불편을 방지하고 그 송달에 드는 시간과 비용을 절감할 수 있게 하였다. 위와 같이 연속된 기일을 함께 지정하여 통지하는 경우에 각 기일간의 관계를 명확히 알 수 있도록 기일통지서에의 기재는 [전산양식 A1604]와 같이 하고(민사공조예규 10조), 각각의 일자를 기재한 기일통지서를 별도로 작성하거나 하나

의 기일통지서에 수회의 기일을 단순히 나열하는 식으로 기재하여서는 안 된다. 또한 변론기일조서에 기재할 때에는 ‘고지된 다음 기일 및 그 다음 기일’이라는 표제 아래 연속된 기일을 표시하여야 한다[전산양식 A1652].

[전산양식 A1604] 변론기일통지서

○ ○ 법 원 변론기일통지서

사 건 20○○ 가
원 고
피 고

위 사건의 변론기일이 다음과 같이 지정되었으니 출석하시기 바랍니다.

일시 : 1. 20○○. ○. ○. :
2. 20○○. ○. ○. :
장소 : 제 호 법정

20○○. ○. ○.

법원주사 ㉠

◇ 유 의 사 항 ◇

1. 출석할 때에는 신분증을 가져오시고, 이 사건에 관하여 제출하는 서면에는 사건번호를 기재하시기 바랍니다.
2. 합의부에서 심리하는 사건은 변호사(지배인 등 법률상 소송대리인 포함)가 아니면 소송대리가 허용되지 않습니다.
3. 소송대리인이 선임되어 있더라도 되도록 당사자 본인(당사자가 회사 등 법인 또는 단체인 경우에는 대표자 또는 실무책임자, 당사자가 여러 명인 경우에는 의사결정을 할 수 있는 주된 당사자)도 함께 출석하시기 바랍니다.
4. 법원 홈페이지(www.scourt.go.kr)를 이용하시면 재판기일 등 각종 정보를 편리하게 열람할 수 있습니다.
5. 사건진행에 관하여 안내를 받고자 하는 경우에는 자동응답전화(ARS)를 이용할 수 있습니다. 자동응답전화번호는 지역번호 없이 1588-9100입니다(광주, 전남지역에서 타지역 사건을 조회할 때는 02-530-1234입니다). 자동응답전화를 하신 후 곧바로 사건진행안내를 받으려면 ‘1’+‘9’+[열람번호]+‘*’를 누르시면 됩니다.

※ 문의사항 연락처 : ○○지방법원 제○단독 법원주사 ○○○
전화(○○) ○○○ — ○○○○
팩스(○○) ○○○ — ○○○○ e-mail : @scourt.go.kr

이처럼 연속된 기일을 함께 지정하여 송달을 하는 경우에는 첫 기일 이전에 송달증명서가 도착하지 않았으나 그 다음 기일 이전에 송달증명서가 도착하면, 첫 기일은 송달증명서 미착사유로 연기 또는 변경하고 그 다음 기일을 적법하게 진행하여 속행 내지 변론종결을 할 수 있다.

문제가 될 수 있는 것은 첫 기일 이전에 송달증명서가 도착한 경우이다. 이 경우 송달을 받은 당사자는 연속된 기일이 모두 진행될 것으로 알고 자신의 이익을 방어하기 위한 준비를 할 것이므로 첫 기일에 당사자가 불출석하더라도 바로 변론을 종결하여서는 안 된다. 외국송달에서는 절차의 신속 못지않게 원격지에 있는 당사자의 이익 보호에도 주의를 기울여야 한다.

한편 헤이그 송달협약 15조 b) 2단은 일정 기간 내에 송달증명서가 오지 않는 경우와 관련하여, 각 당사국은 비록 판사가 송달 또는 교부가 있었다는 증명을 접수하지 못하더라도, ① 문서가 헤이그 송달협약에 규정된 방식 중 하나로 송부되고, ② 문서의 송부일로부터 최소한 6월 이상으로서 구체적인 사안에 따라 판사가 적절하다고 보는 기간이 경과하였으며, ③ 피촉탁국의 권한 있는 당국을 통하여 어떤 종류의 증명이라도 취득하려고 상당한 노력을 하였음에도 이를 얻지 못한 경우에는 판결을 선고할 수 있다는 선언을 할 수 있다고 규정하고 있다. 이에 따라 우리나라는 헤이그 송달협약 가입 시 위와 같은 조건이 충족되는 경우 송달 또는 교부가 있었다는 증명을 접수하지 못하더라도 판결을 선고할 수 있다고 선언한 바 있다.

라. 주권침해의 소지가 있는 문구의 삭제 등

기일통지서 또는 출석요구서 양식에 과태료 등 제재문구나 주민등록증 지참문구가 들어있는 경우 이를 삭제하거나 정정할 필요가 있다. 예를 들어 기일통지서 또는 출석요구서 양식에 “만일 정당한 사유 없이 출석하지 아니하는 때에는 결정으로 ○○○원 이하의 과태료에 처하거나 구인할 수 있습니다.”라는 취지의 문구가 있으면 이를 삭제하여야 하고, “출석할 때에는 주민

등록증을 가져오시기 바랍니다.”라는 취지의 문구가 있으면 “출석할 때에는 신분증과 이 통지서(또는 출석요구서)를 가져오시기 바랍니다.”라는 문구로 정정하여야 한다(민사공조예규 12조). 과태료 부과와 같은 제재권한은 국가주권의 한 내용으로서 우리나라 주권이 미치지 아니하는 외국의 영토 내에서는 이를 행사할 수 없기 때문이다. 실제로 일부 국가에서는 이러한 제재문구가 있음을 이유로 송달에 대한 협조를 거부한 적도 있었다. 이러한 제재문구가 있는 문서양식은 민사사건의 증인출석요구서[전산양식 A1630], 감정인출석요구서[전산양식 A1632], 가사사건의 조정·심문·변론·변경기일통지서이다.

마. 대만에 대한 송달촉탁

우리나라와 중화인민공화국 사이에 국교가 수립됨에 따라 우리나라와 대만 간의 국교는 단절되었으나 실질적 협력관계의 지속이라는 차원에서 양측 간 사법공조관계는 계속 유지되어 오고 있다. 다만 대만 당국에 송달촉탁을 하는 경우에는 대만 또는 중화인민공화국과의 불필요한 마찰을 피하기 위해 각별한 주의를 기울일 필요가 있다.

우선 ‘중화민국’은 과거 우리나라와 국교가 있을 당시 대만에 대하여 사용하던 국호이므로 사법공조 관련 서류에서 이러한 표현은 사용하지 않도록 한다. 또한 대만은 현재 국제사회에서 국가로서의 실체를 인정받지 못하고 있는데, 정부의 공식문서라고 할 수 있는 사법공조촉탁서에 대만을 하나의 국가로서 인정하는 것과 같은 표현을 사용하게 되면 이것이 본의 아니게 국가승인의 근거로 제시될 염려가 있으므로 주의를 요한다. 따라서 촉탁의 상대방을 표시할 때에는 ‘대만(Taiwan)관할법원 귀중’이라는 표현 대신 “대북(Taipei)관할법원 귀중” 등 지명을 기재한 표현을 사용하고, 이에 대응하여 우리 측의 명칭도 ‘대한민국’이라는 국명을 생략하고 바로 “서울중앙지방법원” 등 지명을 기재한 표현을 사용하도록 한다. 다만 국적표기 등 불가피한 경우에는 ‘대만(Taiwan)’이라는 명칭을 사용해도 무방하다.

한편 대만에 거주하는 우리나라 국민에 대해서는 영사송달방식에 의하여 서류를 송달할 수 있다. 현재 대만에는 주타이베이 대한민국 대표부(Korean Mission in Taipei)가 상주하면서 실질적인 영사업무를 담당하고 있으므로 동 대표부에 촉탁하여 송달 등의 직접실시가 가능하다.

바. 기 타

간접실시방식에 의한 송달촉탁과 관련하여 특별한 요청을 하고 있는 국가들이 있으므로 주의를 요한다.

말레이시아는 송달촉탁 시 송달을 구하는 서류 원본 이외에 사본 2부를 추가로 송부할 것을 요청하고 있다. 태국은 송달촉탁 시 송달을 구하는 서류 원본 이외에 사본 1부를 추가로 송부하고, 그 사본이 원본과 동일함을 담보하기 위하여 사본의 매 용지마다 'Certified True Copy'라는 확인 표시를 한 뒤 그 옆에 확인자의 직위를 기재해 줄 것을 요청하는 한편, 번역문(사본 포함)에 대해서는 그것이 적정한 번역이라는 것을 담보하기 위하여 매 용지마다 'Certified True and Correct Translation'이라는 확인 표시를 한 뒤 그 옆에 확인자의 직위를 기재해 줄 것을 요청하고 있다. 또한 파나마는 서류의 송달촉탁을 위해서는 스페인어 번역문에 대해서 공증을 받은 뒤 다시 주한 파나마 대사관에서 인증(영사확인)절차를 거칠 것을 요청하고 있다.

5. 외국에의 증거조사촉탁 시 유의사항

가. 서증 등에 대한 증거조사

증인신문은 국내소송 실무상 빈번하게 행해지고 있고 국제사법공조에서도 증거조사의 주종을 이루고 있다. 당사자신문은 우리 소송법상 증인신문과 구별되나 양자를 구별하지 않는 나라도 많으므로 국제사법공조에서는 대체로 증인신문과 같이 취급하여도 무방하다.

한편 서증은 그 증거가치 측면에서 증인 이상의 중요성을 가지고 있다. 프

랑스는 서증의 증거가치의 우위를 명문으로 규정하고 있다. 서증의 증거가치가 높게 평가되는 만큼 서증에 대한 무분별한 증거조사는 많은 나라들이 경계하고 있다. 특히, 자국의 기업보호를 위하여 조사의 대상이 특정되지 아니한 채 포괄적으로(예컨대 자동차의 설계관련서류 일체를 제출하라는 식) 행해지는 미국의 기일전 서류개시절차(pre-trial discovery of documents)에 대하여는 거의 모든 나라들이 이를 거부하고 있다. 이에 따라 헤이그 증거조사 협약 23조는 당사국이 기일 전 서류개시절차의 목적으로 작성된 촉탁서의 집행을 거부하는 선언을 할 수 있도록 하고 있고, 대다수의 협약국들이 직접 또는 간접적인 형식으로 이러한 선언을 하였고, 우리나라도 이러한 선언을 하였다. 이는 서증에 관한 증거조사를 위한 국제사법공조가 쉽지 않음을 보여주는 단면이다.

따라서 외국의 법원에 서증에 대한 증거조사를 촉탁하고자 하는 경우에는 피촉탁국의 국내법을 검토할 필요가 있으며, 무엇보다도 조사의 대상이 되는 문서를 정확히 특정하고, 문서의 소지자, 요증사실, 문서와 요증사실과의 관계 등을 밝히는 것이 중요하다.

나. 사실조회를 위한 사법공조

실무상 국제적인 맥락에서 행해지는 사실조회(민사소송법상의 명칭은 조사의 촉탁이나 통상 사실조회라는 명칭이 많이 쓰이고 있으므로 이에 따르기로 한다)는 외국의 공공기관을 조회대상으로 하는 경우와 외국에 있는 우리나라의 대사나 영사 등을 조회대상으로 하는 경우로 나눌 수 있다. 전자의 경우가 국제민사사법공조법이 규율하는 본래의 국제사법공조에 해당하는 데 반하여, 후자의 경우는 엄밀히 말하면 국가와 국가 간의 사법공조의 범주에 포함되는 것은 아니다.

이처럼 조회대상기관이 외국 주재의 우리나라 대사·영사 등이고 조회사항도 해당 대사관 또는 영사관의 담당업무에 관한 것일 때에는 국제민사사

법공조법상의 촉탁경로에 의할 것 없이 재판장이 직접 해당 대사 또는 영사에게 사실조회서를 통상의 외국우편으로 발송하면 되지만, 외교경로를 통한 사실조회도 가능하고 실무상 많이 활용되고 있다. 여러 법원에서 가족관계 등록 창설 신고·가족관계등록부 정정신청 등 가사사건과 관련하여 사건본인이 외국에서 혼인신고를 한 일이 있는지, 자녀의 출생신고를 한 일이 있는지 등의 사항에 대한 사실조회를 일본 등에 주재하는 우리나라 대사나 영사에게 실시하고 있으며, 이에 대한 회답도 활발하게 회신되고 있다.

그러나 외국의 공공기관을 조회대상으로 하여 실시하는 사실조회에 대하여는 원활한 협조가 이루어지지 않고 있다. 그 이유는 우리 민사소송법이 규정하는 조사촉탁제도를 가지고 있는 나라가 거의 없고(미국의 연방민사소송규칙 및 독일의 민사소송법에도 이러한 제도는 인정되고 있지 않지만, 우리나라와 유사한 조사촉탁제도를 가지고 있는 일본에서도 우리나라 법원의 사실조회 촉탁 협조를 거부한 바 있다) 조사촉탁의 경우 요건과 범위를 제한하여 운영하지 않으면 증인신문 등 1차적인 증거조사방법에 따르는 증거법상의 부담(예컨대 반대신문)을 회피한 채 쉽사리 결론을 도출하기 위한 수단으로 사용될 위험성이 있기 때문이다. 이러한 문제점은 결국 개개 국가와의 사법공조협정 등을 통하여 가능한 증거조사의 대상과 범위를 특정하는 방법으로 해결할 수밖에 없다.

한편 현재 외국의 공공기관에 대한 사실조회를 촉탁할 경우에는 사실조회서의 송달을 촉탁할 것이 아니라 외국 법원에 사실조회를 대신 해달라는 형태의 증거조사 촉탁을 하는 것이 바람직하다.

다. 강제력을 사용한 증거조사

사법공조 시 강제력의 사용에는 한계가 있을 수 있다. 대사·공사 또는 영사에게 촉탁하는 직접실시방식의 경우에는 강제력을 행사할 수 없다는 것이 이론상의 당연한 한계이다. 다만 헤이그 증거조사협약 18조는 자발적인 협조 의사를 표시한 당사국에 대하여 외교관 또는 영사관원이 강제력의 원조를

신청할 수 있는 길을 열어두고 있으나 실제로 그러한 협조의사를 표시한 국가는 미국·이탈리아 등 일부에 불과하다. 그리고 외국의 관할법원에 촉탁하는 간접실시방식의 경우에는 피촉탁국의 국내법상 허용되는 강제력의 행사를 기대하여 볼 수 있으나 조약이 없는 상황하에서는 상호주의의 원칙에 따라 우리나라가 같은 내용의 협조를 제공하지 않는 한 그러한 강제력을 사용한 협조를 기대하기 어려울 가능성이 많다. 독일의 경우 조약관계가 없는 나라에 대하여 강제력을 사용하여 증거조사에 협조하는 것은 헌법상 인정된 국민의 기본권을 법률의 근거 없이 침해하는 것이므로 불가하다는 입장을 취하고 있다.

라. 수임인에 의한 증거조사

수임인은 증거조사지 국가의 권한 있는 당국의 허가를 받고 그 허가에서 명시된 조건을 준수한 경우에는, 다른 체약국의 법원에서 개시된 소송절차를 위하여 강제력 없이 증거조사를 할 수 있는데, 우리나라는 ‘수임인에 의한 증거조사’에 관하여 규정한 헤이그 증거조사협약 17조의 적용을 배제하였다(우리나라는 헤이그 증거조사협약 가입당시 17조의 적용을 유보하였다). 이는 ① 민사소송법상 법관 이외의 자에게 증거조사권한을 위임할 법적 근거가 없으므로, 우리나라가 외국에서 수임인에 의한 증거조사를 통하여 얻을 효과는 크지 않은 반면, ② 외국으로부터의 수임인의 증거조사를 위한 허가요청이 있을 경우 우리나라가 수임인에 의한 증거조사경험이 없어 업무부담이 가증될 수 있는 점을 고려한 것이다. 한편 한·호 조약 25조가 법원에 의하여 적법하게 임명된 일방 체약국의 판사가 타방 체약국 중앙당국의 사전허가를 얻어 그 허가에서 명시된 조건을 준수하여 타방 체약국 안에서 수임인으로서 증거조사를 할 수 있다고 규정하고 있는데, 이와 같이 우리나라는 수임인에 의한 증거조사를 원칙적으로 불허하면서, 양자조약을 통해서도 수임인에 의한 증거조사를 개별적으로 허용하는 태도를 취하고 있다.

6. 촉탁의 절차

가. 국제민사사법공조법에 의한 절차

(1) 개 요

과거 모든 국제사법공조의 촉탁절차는 국제민사사법공조법의 적용을 받아서 시행되어 왔다. 그러나 2000년 헤이그 송달협약, 2010년 헤이그 증거조사협약에 가입함에 따라 간접송달방식 중 중앙당국에 촉탁을 하는 경우에는 국제민사사법공조법의 적용을 받지 않고 위 협약의 적용을 받게 되었다. 다만 그 외의 촉탁방식인 직접송달방식(영사송달방식)과 간접송달방식 중 외교경로를 통해 촉탁을 하는 경우에는 그대로 국제민사사법공조법에서 정한 절차에 따라야 한다.

(2) 촉탁서의 작성

송달 또는 증거조사의 촉탁을 할 경우 수소법원의 재판장이 촉탁서 또는 촉탁요청서를 작성한다. 촉탁서 등은 해당사건 목록(전산양식 A2605)을 첨부하여 전자결재 방식으로 법원행정처(담당: 국제심의관)에 외국으로 송부를 요청한다. 위 촉탁서 등 및 목록과 송달될 문서(소장부분, 변론기일소환장 등) 실물은 위 전자결재 시행문을 출력하여 첨부하고 법원행정처에 우편으로 송부한다(민사공조예규 3조 5항, 18조 7항).

수탁기관의 표시는 추상적으로 '해당 국가의 관할법원' 또는 '해당 국가 주재 대한민국 영사'라고만 표시하면 되고 구체적으로 촉탁에 따라 송달 및 증거조사를 실시할 관할법원, 관할영사를 특정하여 기재할 필요는 없다.

한편 외국 주재 대한민국 대사·공사 또는 영사에게 촉탁하는 경우 송달받을 자의 성명과 주소, 그중에서도 특히, 성명을 한글로만 기재하는 경우가 있는데, 영사송달방식의 경우에도 그 외국 주재 대한민국 대사·공사 또는 영사는 촉탁된 서류를 다시 그 나라의 국내우편을 통하여 송달하는 경우가 많으므로, 송달받을 자의 성명과 주소에 해당 외국의 공용어 또는 적어도 영어표기를 병기하여야 한다. 그리고 미국과 같은 일부 국가의 경우에는 우편

번호(소위 zip code)의 기재가 신속하고 정확한 송달을 위하여 거의 필수적이라고 할 수 있으므로 가능한 한 송달장소의 우편번호를 당사자에게 확인하여 촉탁서에 기재하도록 하여야 한다(민사공조예규 8조 1항 2호 후문).

한편 2인 이상에 대한 송달을 촉탁하는 경우에 그들이 동일한 국가에 거주하고 있고, 동일사건에 관한 것이며, 송달장소가 동일하다 하더라도 송달받을 사람마다 작성하여야 한다(민사공조예규 9조). 2인 이상에 대한 증인신문 등을 촉탁하는 경우에도 마찬가지이다.

소장·준비서면 등에 법인등기사항증명서·증거서류 등이 첨부서류로 기재되어 있으나 이를 함께 송달촉탁하지 아니할 경우에는 ‘첨부서류’ 부분의 기재를 삭제하여 송달촉탁하여야 한다(민사공조예규 11조). 외국법원 등에서 그 첨부서류가 첨부되어 있지 않다는 이유로 송달을 거부하는 사례가 생길 수 있기 때문이다. 또한 같은 맥락에서 외국에서의 증인신문촉탁을 하면서 신문 시 제시하여야 할 것으로 기재된 서류가 첨부되어 있지 아니하여 보완요청을 받은 사례도 있으므로 이러한 서류들이 누락되지 않도록 주의하여야 한다.

(3) 촉탁서 및 관계서류의 번역

가) 번역의 대상과 범위

외국법원 기타 공공기관에 대하여 송달 또는 증거조사를 촉탁하는 경우 송달촉탁서 및 그에 첨부되는 소장부분·기일통지서·재판서 등의 관계서류, 증거조사촉탁서 및 그에 첨부되는 증인신문사항 등의 관계서류에 대해서는 외국법원 등 수탁기관이 문서의 내용을 알 수 있도록 모두 피촉탁국의 공용어 적어도 영어로 번역된 번역문을 첨부하여야 한다(민사공조 7조 1항).

한편 외국 주재 대한민국 대사·공사 또는 영사에게 촉탁하는 경우에는 원칙적으로 번역문이 필요 없으나, 예외적으로 송달을 받을 자 또는 증인신문 등 증거조사를 받을 자가 외국인인 경우에는 그에게 송달할 서류 또는 증인신문사항 등을 번역하여야 하고(민사공조 7조 3항), 한·중 조약의 경우 송달

을 받은 자가 우리 국민이라도 한글을 잘 이해하지 못한다면 중국어로 된 번역문이 필요하다(한·중 조약 15조 2항 단서). 특히 미국에 대한 송달 촉탁의 경우 우리 국민뿐만 아니라 미국인이나 기타 외국인에 대한 영사송달이 가능한바, 미국인이나 기타 외국인에 대해 송달할 때에는 영어로 된 번역문이 첨부되어야 하고 미국인이나 기타 외국인이 우리 교포라고 하더라도 마찬가지이다(민사공조예규 8조 1항 단서).

(나) 번역은 해당 국가의 공용어로 할 것

외국법원 기타 공무소에 대한 촉탁 시 첨부하는 번역문은 원칙적으로 그 외국의 공용어나, 최소한 주된 통용어로 된 것이어야 한다. 우리나라에서는 영어가 번역을 위하여 가장 손쉽게 이용할 수 있는 언어이므로 영어가 공용어 또는 주된 통용어인 나라에 대해서는 영어로 번역하는 것이 간편하다. 그러나 영어가 그 어느 것에도 해당되지 않는 경우에는 영어로 된 번역문을 첨부하여 송달촉탁하여서는 안 된다. 최근 베트남인과 사이에 이혼 사건이 증가함에 따라 베트남에 대한 송달촉탁이 빈번하게 이루어지고 있는데, 번역문을 베트남어가 아닌 영어로 작성하여 보낸 사건에 대하여 베트남 측에서 베트남어로 된 번역문을 공증해서 보내줄 것을 요청하면서 반송한 사례가 있었다.

(다) 번역에 정확을 기할 것

첨부된 번역문이 언뜻 보아도 오역된 것임이 명백하거나 원문의 상당부분을 빠뜨리고 있다면 이를 보완하여야 한다. 번역의 정확성을 보장하기 위하여, 번역인이 누구인지 표시되도록 조치하고 당사자가 제출하는 번역문은 가능한 한 공증인이나 합동법률사무소 등의 인증을 받도록 하고, 외국기관에 대한 송달촉탁인 점을 고려하여 가능한 한 수기보다는 타자 등에 의하여 정서된 번역문을 제출하도록 안내하여야 한다.

(4) 비용부담과 상호주의의 보증

우리나라 법원이 외국법원에 대하여 하는 사법공조의 요청이 어떠한 조약

에 기한 것이 아니라 국제관행에 근거한 것일 경우 외국법원은 상호주의와 촉탁국의 비용부담을 조건으로 하여 사법공조를 제공하는 것이 일반적이다. 따라서 재외공관에서 외국의 외무부에 촉탁서를 제출할 때에는 해당 외국이 유사한 사항에 관하여 촉탁을 하는 경우 우리나라도 이를 실시할 용의가 있다는 점 및 촉탁사항의 실시로 지출된 비용은 우리나라가 부담할 것이라는 점을 표시하여야 하는데 이러한 의사표시는 보통 구상서(verbatim note)라고 하는 외교문서를 제출하는 방식에 의한다. 구상서를 제출하였다고 하여 반드시 그 외국이 촉탁을 받아들여준다는 보장은 없으나 이를 제출하지 않을 경우에는 그 실시를 거의 바랄 수 없다. 만일 과거에 우리나라가 해당 외국의 촉탁을 실시한 선례가 있다면 이는 상호주의를 주장할 근거가 될 수 있을 것이므로 그 사실을 구상서에 기재함이 바람직하다.

(5) 촉탁의 경로

외국으로의 촉탁을 하고자 하는 재판장이 속하는 법원의 장은 법원행정처장에게 이와 같이 작성된 촉탁서 기타 관계서류를 송부하고, 법원행정처장은 외교부장관에게 이 촉탁서 기타 관계서류를 수탁기관으로 전달할 것을 의뢰하여야 한다.

결국, 아래에서 보는 바와 같이 헤이그 송달협약과 헤이그 증거조서협약 및 양자조약에 따른 촉탁은 【수소법원 - 법원장 - 우리나라 중앙당국(법원행정처) - 피촉탁국의 중앙당국(법무부, 외교부, 대법원 등 나라에 따라 다양함) - 피촉탁국의 해당 법원】의 경로를 거치는 데 반하여, 외국 관할법원 촉탁은 【수소법원 - 법원장 - 법원행정처 - 우리나라 외교부 - 피촉탁국 주재 한국대사관 - 피촉탁국의 외교부-피촉탁국의 해당 법원】의 경로를, 영사 송달촉탁은 【수소법원 - 법원장 - 법원행정처 - 우리나라 외교부 - 피촉탁국 주재 한국대사관】의 경로를 거치는데(민사공조예규 4조), 촉탁서를 작성함에 있어서 수소법원의 재판장으로서 수탁기관의 표시를 달리하는 이외에 특별히 신경을 쓸 필요는 없다.

나. 헤이그 송달협약에 의한 절차

(1) 촉탁서의 작성

외국송달을 하고자 하는 재판장은 헤이그 송달협약에 부속된 양식을 사용하여 하며, 피촉탁국의 중앙당국에 촉탁을 하게 된다. 헤이그 송달협약의 양식은 '재판상 및 재판외 문서의 해외송달 요청서(REQUEST FOR SERVICE ABROAD OF JUDICIAL OR EXTRAJUDICIAL DOCUMENTS)[전산양식 A2630], 증명서(CERTIFICATE)[전산양식 A2631], 문서의 요지(SUMMARY OF DOCUMENT TO BE SERVED)[전산양식 A2632] 3부분으로 이루어져 있다.

재판장은 먼저 '요청서'의 '신청인 표시 및 주소'란에 자신의 소속 법원과 그 주소를 기재하고 '수신당국 주소'란에 피촉탁국의 중앙당국 명칭과 주소를 기재한다. 그리고 '수신인 표시 및 주소'란에 수송달자의 이름과 주소를 기재한 뒤 송달방식 중 하나를 선택하여 표시한다. 헤이그 송달협약상 송달 방식으로는, ① 피촉탁국의 자국법이 정하는 방식(양식의 a방식), ② 신청인이 요청한 특정의 방식(양식의 b방식), ③ 송달받을 사람이 임의로 수령하는 방식(양식의 c방식)의 3가지가 있는데 거의 대부분의 사건은 ①의 방식에 의하고 있다. 마지막으로 '문서목록'란에는 송달을 구하는 문서를 열거하고, 장소와 일자를 기재한 뒤 서명한다. 요청서를 작성하면서 촉탁서의 작성일자, 재판장의 직위, 성명, 서명 또는 날인이 누락되지 않도록 주의하여야 한다(민사공조예규 5조 6항). 장소는 자세하게 기재할 필요는 없고 해당 도시 정도만 기재하면 족하다. 요청서 작성 시 해당이 없는 부분은 선을 그어 삭제한다.

요청서의 뒷면에는 증명서 양식이 인쇄되어 피촉탁국에서 회보시 사용하게 된다. 증명서 양식을 요청서 뒷면이 아닌 별도의 용지에 인쇄하여 첨부하여도 무방하다. 어쨌든 증명서는 피촉탁국의 편의를 위해 촉탁국에서 제공하는 것으로서 여기에 촉탁국 법원이 기재할 사항은 아무 것도 없다.

재판장은 요청서와 함께 '문서의 요지'도 작성하여야 한다. 문서의 요지는 넓은 의미에서는 요청서의 일부를 이루는 것으로 문서와 함께 수신인에게

송달된다. 재판장은 문서의 요지 중 ‘요청당국의 명칭 및 주소’란에 자신의 소속 법원과 그 주소를 기재하고 ‘당사자의 표시’란에 원고와 피고 등 소송 당사자(재판상 문서의 경우) 또는 문서전달에 이해관계가 있는 자(재판 외 문서의 경우)를 표시한다. 그 밑의 항목은 크게 재판상 문서 해당 부분과 재판 외 문서 해당 부분으로 나누어지는데 우리나라의 경우 재판 외 문서 해당 부분을 사용할 일은 거의 없다. 재판상 문서 해당 부분 중 ‘문서의 성질 및 목적’란에는 송달을 구하는 문서의 명칭을 열거하면 족하고, ‘소송의 성질 및 목적’ 그리고 적절한 경우 그 가액’란에는 사건명과 적절한 경우 그 소송목적의 값을 기재하면 된다. ‘출정일시 및 장소’란은 예컨대 기일통지서의 송달을 촉탁하는 경우 그 기일과 법정을 기재하고, 만일 소장부분의 송달만 구하는 경우라면 따로 기재하지 않는다. 혼동을 피하기 위하여(국가에 따라 월/일/년 순으로 표기하는 나라도 있고 일/월/년 순으로 표기하는 나라도 있으므로) 월 표시는 숫자보다는 문자로 하는 것이 좋다. ‘판결을 선고한 법원’란에는 판결정본의 송달을 촉탁하는 경우 그 판결을 선고한 법원을 기재하고 ‘판결선고일’란에는 그 선고일자를 기재한다. ‘문서상의 기한’란에는 항소기간 등을 기재한다. 문서의 요지 작성 시 적절하지 않은 부분은 선을 그어 삭제한다. 요청서 기재례는 [전산양식 A2640], 문서의 요지 기재례는 [전산양식 A2641]과 같다.

헤이그 국제사법회의의 인터넷 홈페이지 주소와 헤이그 송달협약 당사국들이 정한 중앙당국의 명칭 및 주소를 확인할 수 있는 인터넷 사이트 주소는 다음과 같다.

- 헤이그 국제사법회의의 인터넷 홈페이지

<http://www.hcch.net>

- 헤이그 송달협약 당사국들이 정한 중앙당국의 명칭 및 주소

[http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities
&cid=17](http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=17)

(2) 문서의 번역

헤이그 송달협약 5조에 의하면, 위 ① 또는 ②의 송달방식을 선택하는 경우 피촉탁국 증양당국의 요청이 있으면 촉탁국은 송달을 촉탁하는 문서에 대해 피촉탁국의 공용어로 된 번역문을 첨부하도록 되어 있지만 실무상으로는 피촉탁국의 요청이 있는지 여부를 묻지 않고 번역문을 첨부하게 하는 것이 바람직하다. 대부분의 협약 당사국들이 명시적으로 번역문 첨부을 요구하고 있을 뿐 아니라 비록 명시적으로 이러한 요구를 하고 있지 않다 하더라도 번역문 없이 송달촉탁을 하면 사후에 번역문 첨부을 요청해 올 가능성이 있고, 그렇게 되면 절차가 필요 이상으로 지연될 우려가 있기 때문이다. 위 ③의 송달방식을 선택하는 경우에는 번역문 첨부가 필요 없다.

(3) 촉탁의 경로

헤이그 송달협약은 촉탁국의 내부 촉탁경로에 관해서는 명확하게 규정하고 있지 않다. 헤이그 송달협약 3조 전단에서는 촉탁국의 법상 권한 있는 당국이나 사법공무원은 인증 또는 기타 이에 상응하는 절차의 수속 없이 이 협약에 부속된 양식에 일치하는 요청서를 피촉탁국의 증양당국에 송부한다고 규정하고 있을 뿐이다.

국제민사사법공조법 5조의 규정에 의할 때 외국으로의 송달촉탁의 권한은 수소법원의 재판장에게 있다.

또한 헤이그 송달협약에 의한 송달촉탁 등 증양당국방식의 촉탁에 있어서는 외교부를 거치지 않는 것으로 해석되고 있으며, 실무도 이에 따르고 있다.

다만 위와 같이 외교경로를 거칠 필요가 없다고 보더라도, 각 수소법원의 재판장이 직접 피촉탁국의 증양당국에 촉탁서를 발송하는 것이 나은지, 아니면 각급 법원의 촉탁서를 법원행정처에 모아 일괄하여 발송하는 것이 나은지는 생각해 볼 필요가 있다. 촉탁서 발송을 법원행정처로 집중시키는 경우, 비록 수소법원의 재판장이 직접 발송하는 경우에 비해 경로는 조금 길어지지만, 촉탁서가 헤이그 송달협약의 규정에 일치하는지 다시 한 번 검토할

기회를 가질 수 있고 각급 법원에 있어서의 촉탁서 작성업무의 통일을 기할 수 있으며 각종 통계도 편리하게 산출할 수 있다. 이 때문에 현재 법원의 실무는 각급 법원의 촉탁서를 법원행정처에 모아 일괄하여 발송하는 방식을 취하고 있으며, 송달결과와 회신도 법원행정처에서 수령하고 있다.

구체적인 촉탁경로는 【수소법원 - 법원장 - 우리나라 중앙당국(법원행정처) - 피촉탁국의 중앙당국(법무부, 외교부, 대법원 등 나라에 따라 다양함) - 피촉탁국의 해당 법원】이 된다. 수소법원 재판장은 법원행정처에 촉탁서 및 부속서류를 2부씩 송부하되 국제우편료로 국제우편료 고시정보 상당의 우표 또는 선납일반통상라벨을 동봉하여야 한다. 재판장은 촉탁서의 작성일자, 재판장의 직위, 성명, 서명 또는 날인 등이 누락되지 않도록 주의하여야 하고, 촉탁서의 부속서류가 되는 송달될 문서는 피촉탁국의 공용어로 된 번역문을 첨부하여야 하는데, 첨부되는 문서가 완전히 동일한 것인지를 확인하여야 한다(민사공조예규 5조 4항, 5항, 6항, 8항).

다. 헤이그 증거조사협약에 의한 절차

(1) 촉탁서의 작성 및 경로

헤이그 증거조사협약에 따른 증거조사 촉탁을 하고자 하는 재판장은 증거조사 촉탁서[전산양식 A2679]를 작성하고, 국제우편료로 국제우편료 고시정보 상당의 우표 또는 선납일반통상라벨을 동봉하여, 부속서류(번역문 포함)와 함께 법원행정처에 송부한다(민사공조예규 19조 1항, 2항).

(2) 문서의 번역

헤이그 증거조사협약 4조에 의하면 촉탁서는 이를 집행할 수탁당국의 언어로 작성하거나 그 언어로 된 번역문을 첨부하여야 한다. 다만 위 협약은 계약국이 위 협약 33조 1문에 의한 유보를 하지 않는 한 영어나 프랑스어로 작성되었거나 번역된 촉탁서를 접수하도록 규정하고 있고(헤이그 증거조사협약 4조 2문), 선언으로써 위 협약 4조 1문 내지 3문에 언급된 언어 이외의

언어를 지정할 수 있는데, 촉탁서 사용언어 현황은 다음과 같다.

[촉탁서 사용언어 현황]

순번	국가명	사용언어	유보의 범위	
			영어	불어
1	알바니아	자국어	○	○
2	안도라	카탈루냐어, 스페인어, 불어	○	×
3	아르헨티나	자국어	○	○
4	아르메니아	자국어	○	○
5	호주	자국어(영어)	×	○
6	바레인	영어	×	○
7	벨라루스	자국어	○	○
8	브라질	자국어	○	○
9	불가리아	자국어	○	○
10	중국*	영어, 불어	×	×
11	크로아티아	자국어	○	○
12	키프로스	영어	×	○
13	보스니아	자국어	○	○
14	체코	영어, 불어	×	×
15	덴마크	자국어, 영어, 노르웨이어, 스웨덴어*	×	○
16	엘살바도르	스페인어	×	×
17	에스토니아	영어, 불어	○	○
18	핀란드	자국어, 스웨덴어, 영어	×	○
19	프랑스	자국어	○	×
20	조지아	자국어	○	○
21	독일	자국어	○	○
22	그리스	자국어	○	○
23	헝가리	자국어	○	○
24	아이슬란드	자국어, 영어	×	○
25	인도	자국어(영어)	×	○
26	이스라엘	영어, 불어	×	×
27	이탈리아	영어, 불어	○	○
28	카자흐스탄	자국어, 러시아어, 영어	×	○
29	라트비아	자국어, 러시아어	×	×
30	리히텐슈타인	자국어(독일어)	○	○
31	리투아니아	자국어, 영어, 불어, 러시아어	×	×
32	룩셈부르크	영어, 불어 독일어	×	×

순번	국가명	사용언어	유보의 범위	
			영어	불어
33	몰타	영어, 불어	X	○
34	멕시코	자국어(스페인어)	○	○
35	모나코	자국어(불어)	○	X
36	네덜란드	자국어, 독일어, 영어, 불어	X	X
37	니카라과	스페인어	○	○
38	북마케도니아	자국어	○	○
39	노르웨이*	자국어, 덴마크어, 스웨덴어	X	○
40	파라과이	자국어(스페인어)	○	○
41	폴란드	자국어	○	○
42	포르투갈	자국어	○	○
43	몰도바	루마니아어	○	○
44	루마니아	영어, 불어	X	X
45	러시아	영어, 불어	X	X
46	세르비아	자국어	○	○
47	싱가포르	자국어(영어)	X	○
48	슬로바키아	영어, 불어	X	X
49	슬로베니아	영어, 불어	X	X
50	남아프리카공화국	영어, 기타*	X	○
51	스페인	자국어	○	○
52	스리랑카	영어	X	○
53	스웨덴	자국어, 덴마크어, 노르웨이어*	X	X
54	스위스	자국어(독일어, 불어, 이탈리아어)	○	X
55	튀르키예	자국어	○	○
56	우크라이나	자국어	○	○
57	영국	자국어	X	○
58	미국	자국어, 불어*	X	X
59	베네수엘라	자국어(스페인어)	○	○
60	베트남	자국어	○	○

* 홍콩은 불어에 대하여 유보하였고, 마카오는 중국어나 포르투갈어를 사용언어로 삼고 영어와 불어에 대하여 유보함

* 남아프리카공화국은 세페디어(Sepedi), 세소토어(Sesotho), 세츠와나어(Setswana), 시스와티어(siswati), 치벤다어(Tshivenda), 총가어(Xitsonga), 아프리칸스어(Afrikaans), 이시데벨레어(isiNdebele), 이시코사어(isiXhosa), 이시줄루어(isiZulu) 가능함

* 덴마크의 경우 반송은 덴마크어로 수집된 증거에 한하여 가능함

* 노르웨이는 최신시 덴마크어나 스웨덴어로 번역하여 제공하지는 아니함

* 미국은 푸에르토리코 자치령 내에서 집행되는 요청서에 한하여 스페인어도 사용 가능함

라. 한·호 조약에 의한 절차

(1) 송달 관련

한·호 조약은 헤이그 송달협약의 규정을 대부분 그대로 수용하였지만 일부 규정에 있어서는 차이가 있다. 중앙당국에 관한 규정도 그중 하나인데 한·호 조약에 있어서 중앙당국은 수신당국일 뿐 아니라 송신당국이기도 하다. 따라서 촉탁서의 송부와 수신이 모두 중앙당국을 통해서 이루어진다.

중앙당국이 송신당국이라는 것은 중앙당국이 촉탁의 주체 및 촉탁서의 작성기관이 된다는 것을 의미한다. 즉 중앙당국은 단순히 수소법원의 재판장이 작성한 촉탁서를 상대국 중앙당국에 전달하는 것이 아니라 자신이 직접 촉탁서를 작성한다. 한·호 조약은 헤이그 송달협약과 달리 특별한 촉탁서 양식을 정하고 있지 않기 때문에 그 형식에는 아무런 제약이 없으나 최소한 한·호 조약 9조에서 정하는 사항은 포함하고 있어야 한다. 촉탁서는 중앙당국이 계속 사용하게 될 것이므로 법원행정처에서는 일정한 자체 양식(서한)을 마련하여 사용하고 있다.

구체적인 촉탁절차는 다음과 같다. 재판장은 한국어로 촉탁요청서[전산양식 A2658]를, 한국어와 영어로 서류의 요지[전산양식 A2659, A2660]를 작성한다. 호주의 법에 규정된 방식이 아닌 특별한 방식에 의한 송달을 원하는 경우에는 촉탁요청서의 '송달방식'란의 '호주의 법에 규정된 방식'을 삭제하고 원하는 방식을 기재한다. 송달될 문서의 영어번역문을 첨부하고 위 각 서류를 3부씩 작성하고 국제우편료로 국제우편료 고시 정보[국제우편요금 정보(전산양식 A2696) 참조] 상당의 우표 또는 선납일반통상라벨을 동봉한다.

법원행정처는 촉탁서[전산양식 A2661]를 작성하여 첨부서류와 함께 호주 중앙당국에 송부한다.

재판장은 송달실시 후 후불로 청구되는 송달증명서상 금액을 송달증명서에 명시된 수취인 앞으로 송금수표를 발행하여 호주에 직접 송부하여야 한다. 수탁국 중앙당국에 촉탁서 및 부속서류를 송부하는 데 소요되는 비용이

위 국제우편료 상당의 금액을 초과할 경우 법원행정처장은 재판장에게 추가 납부할 것을 통지할 수 있다(민사공조예규 6조의2).

(2) 증거조사 관련

한·호 조약은 헤이그 증거조사협약의 규정도 많이 수용하고 있다. 중앙당국 체제를 도입한 것이나 수임인에 의한 증거조사를 허용하고 있는 것이 헤이그 증거조사협약과 동일하고 증거조사촉탁서의 집행에 있어서의 출석, 강제력의 사용, 증인의 특권과 면제에 관한 규정들도 헤이그 증거조사협약과 유사하다. 다만 중앙당국이 수신당국인 동시에 송신당국이라는 점, 영상전송을 통한 증거조사를 인정하고 있다는 점 등은 헤이그 증거조사협약과 구별되는 부분이다. 구체적인 촉탁절차는 다음과 같다.

재판장은 증거조사의 내용에 따라 증거조사 촉탁요청서[전산양식 A2681, A2681-1, A2681-2]를 작성하고, 부속서류(증인신문사항 등)의 영어번역문을 첨부하여야 하는데, 3부씩 작성하여 국제우편료로 국제우편료 고시 정보(국제우편요금 정보[전산양식 A2696] 참조) 상당의 우표 또는 선납일반통상라벨을 동봉한다. 촉탁요청서를 수령한 법원행정처는 영문 촉탁서[전산양식 A2682, A2682-1, A2682-2] 1부를 작성하여 첨부서류와 함께 호주의 중앙당국에 송부한다. 증거조사비용은 증거조사 회보서의 금액과 지불방법에 따라 지불한다. 수탁국 중앙당국에 촉탁서 및 부속서류를 송부하는 데 소요되는 비용이 위 국제우편료 상당의 금액을 초과할 경우 법원행정처장은 재판장에게 추가 납부할 것을 통지할 수 있다(민사공조예규 20조의2).

마. 한·중 조약에 의한 절차

(1) 송달 관련

한·중 조약도 한·호 조약과 마찬가지로 중앙당국이 촉탁의 주체 및 촉탁서의 작성기관이 된다. 구체적인 촉탁절차는 다음과 같다.

재판장은 한국어로 촉탁요청서[전산양식 A2653]를, 한국어와 영어(또는 중

국어)로 서류의 요지[전산양식 A2654, A2655]를 작성한다. 중국의 법에 규정된 방식이 아닌 특별한 방식에 의한 송달을 원하는 경우에는 촉탁요청서의 '송달방식'란의 '중국의 법에 규정된 방식'을 삭제하고 원하는 방식을 기재한다. 송달될 문서의 중국어 번역문을 첨부하여야 하는데 위 각 서류는 1부씩 작성하고, 국제우편료로 국제우편료 고시 정보(국제우편요금 정보[전산양식 A2696] 참조) 상당의 우표 또는 선납일반통상라벨을 동봉한다.

법원행정처는 촉탁서[전산양식 A2662]를 작성하여 첨부서류와 함께 중국 중앙당국에 송부한다. 수탁국 중앙당국에 촉탁서 및 부속서류를 송부하는 데 소요되는 비용이 위 국제우편료 상당의 금액을 초과할 경우 법원행정처장은 재판장에게 추가 납부할 것을 통지할 수 있다(민사공조예규 6조의3).

(2) 증거조사 관련

한·중 조약은 한·호 조약과 마찬가지로 수신당국 및 송신당국으로서의 중앙당국 체제를 도입하고 있으며, 당사자 등의 출석, 강제력의 사용, 증인의 특권 등에 관한 규정들을 두고 있다. 특히 한·중 조약은 증거조사촉탁의 하나로서 공무소에 대한 사실조회의 촉탁을 허용하고 있는데, 실제 재판업무에 있어서 적극적인 활용이 기대된다. 다만 한·호 조약에 있어서와 같은 수임인에 의한 증거조사, 영상전송을 통한 증거조사는 허용되지 않는다.

구체적인 촉탁절차는 다음과 같다. 재판장은 증거조사의 내용에 따라 증거조사 촉탁요청서[전산양식 A2683, A2683-1, A2683-2]를 작성하고, 부속서류(증인신문사항 등)의 중국어 번역문을 첨부하여야 하는데, 1부씩 작성하여 국제우편료로 국제우편료 고시 정보(국제우편요금 정보[전산양식 A2696] 참조) 상당의 우표 또는 선납일반통상라벨을 동봉한다. 촉탁요청서를 수령한 법원행정처는 영문 촉탁서[전산양식 A2684, A2684-1, A2684-2] 1부를 작성하고, 첨부서류와 함께 중국의 중앙당국에 송부한다. 증거조사비용은 증거조사 회보서의 금액과 지불방법에 따라 지불한다. 수탁국 중앙당국에 촉탁서 및 부속서류를 송부하는 데 소요되는 비용이 위 국제우편료 상당의 금액을 초

과할 경우 법원행정처장은 재판장에게 추가 납부할 것을 통지할 수 있다(민사공조예규 20조의3).

바. 한·몽 조약에 의한 절차

(1) 송달 관련

한·몽 조약도 한·호 조약이나 한·중 조약과 마찬가지로 중앙당국이 촉탁의 주체 및 촉탁서의 작성기관이 된다. 한·중 조약과 마찬가지로 촉탁서의 양식이 정해져 있기 때문에 촉탁을 위해서는 위 양식을 사용하여야 한다. 구체적인 촉탁절차는 한·호 조약이나 한·중 조약에 준하여 보면 된다. 한·몽 조약에서 가장 주목할 점은 촉탁서 및 첨부서류뿐만 아니라 촉탁서에 대한 회신(reply to the request)도 촉탁국의 공용어 또는 영어로 번역되어야 한다고 규정한 부분이다. 구체적인 촉탁절차는 다음과 같다.

재판장은 한국어로 촉탁요청서[전산양식 A2663]를, 한국어와 영어(또는 몽골어)로 서류의 요지[전산양식 A2664, A2665]를 작성한다. 몽골의 법에 규정된 방식이 아닌 특별한 방식에 의한 송달을 원하는 경우에는 촉탁요청서의 ‘송달방식’란의 ‘몽골의 법에 규정된 방식’을 삭제하고 원하는 방식을 기재한다. 송달될 문서의 몽골어 번역문을 첨부하여야 하는데 위 각 서류는 1부씩 작성하고, 국제우편료로 국제우편료 고시 정보(국제우편요금 정보[전산양식 A2696] 참조) 상당의 우표 또는 선납일반통상라벨을 동봉한다.

법원행정처는 촉탁서[전산양식 A2666]를 작성하여 첨부서류와 함께 몽골 중앙당국에 송부한다. 수탁국 중앙당국에 촉탁서 및 부속서류를 송부하는데 소요되는 비용이 위 국제우편료 상당의 금액을 초과할 경우 법원행정처장은 재판장에게 추가 납부할 것을 통지할 수 있다(민사공조예규 6조의4).

(2) 증거조사 관련

한·몽 조약은 한·호 조약이나 한·중 조약과 마찬가지로 수신당국 및 송신당국으로서의 중앙당국 체제를 도입하고 있으며, 당사자의 출석, 강제력의

사용, 증인의 특권 등에 관한 규정을 두고 있다. 다만 한·호 조약에 있어서와 같은 수입인에 의한 증거조사, 영상전송에 의한 증거조사는 채택하고 있지 않다는 점에서 한·중 조약과 유사하다.

몽골에 대한 구체적인 증거조사촉탁절차는 다음과 같다. 재판장은 증거조사의 내용에 따라 증거조사 촉탁요청서[전산양식 A2685, A2685-1, A2685-2]를 작성하고, 부속서류(증인신문사항 등)의 몽골어 번역문을 첨부하는데(불가피한 경우에는 영어 번역문을 첨부한다), 1부씩 작성하여 국제우편료로 국제우편료 고시 정보(국제우편요금 정보[전산양식 A2696] 참조) 상당의 우표 또는 선납일반통상라벨을 동봉한다. 촉탁요청서를 수령한 법원행정처는 영문 촉탁서[전산양식 A2686, A2686-1, A2686-2] 1부를 작성하고, 첨부서류와 함께 몽골의 중앙당국에 송부한다. 증거조사비용은 증거조사 회보서의 금액과 지불방법에 따라 지불한다. 수탁국 중앙당국에 촉탁서 및 부속서류를 송부하는데 소요되는 비용이 위 국제우편료 상당의 금액을 초과할 경우 법원행정처장은 재판장에게 추가 납부할 것을 통지할 수 있다(민사공조예규 20조의4).

사. 한·우즈벡 조약에 의한 절차

(1) 송달 관련

한·우즈벡 조약은 한·호 조약, 한·중 조약 및 한·몽 조약과 마찬가지로 중앙당국이 촉탁의 주체 및 촉탁서의 작성기관이 된다. 구체적인 촉탁절차는 다음과 같다.

재판장은 한국어로 촉탁요청서[전산양식 A2667]를, 한국어와 영어(또는 우즈베키스탄어)로 서류의 요지[전산양식 A2668, A2669]를 작성한다. 우즈베키스탄의 법에 규정된 방식이 아닌 특별한 방식에 의한 송달을 원하는 경우에는 촉탁요청서의 ‘송달방식’란의 ‘우즈베키스탄의 법에 규정된 방식’을 삭제하고 원하는 방식을 기재한다. 송달될 문서의 우즈베키스탄어 번역문을 첨부하여야 하는데(불가피할 경우에는 영어 번역문을 첨부한다) 위 각 서류는 1부

씩 작성하고, 국제우편료로 국제우편료 고시 정보(국제우편요금 정보[전산양식 A2696] 참조) 상당의 우표 또는 선납일반통상라벨을 동봉한다.

법원행정처는 촉탁서[전산양식 A2670]를 작성하여 첨부서류와 함께 우즈베키스탄 중앙당국에 송부한다. 수탁국 중앙당국에 촉탁서 및 부속서류를 송부하는 데 소요되는 비용이 위 국제우편료 상당의 금액을 초과할 경우 법원행정처장은 재판장에게 추가 납부할 것을 통지할 수 있다(민사공조예규 6조의5).

(2) 증거조사 관련

한·우즈베크 조약은 한·호 조약이나 한·중 조약 등과 마찬가지로 수신당국 및 송신당국으로서의 중앙당국 체제를 도입하고 있으며, 당사자의 출석, 강제력의 사용 등에 관한 규정을 두고 있다. 다만 한·호 조약에 있어서와 같은 수임인에 의한 증거조사, 영상전송에 의한 증거조사는 채택하고 있지 않다는 점에서, 한·중 조약이나 한·몽 조약과 유사하다.

우즈베키스탄에 대한 구체적인 증거조사촉탁절차는 다음과 같다. 재판장은 증거조사의 내용에 따라 증거조사 촉탁요청서[전산양식 A2687, A2687-1, A2687-2]를 작성하고, 부속서류(증인신문사항 등)의 우즈베키스탄어 번역문을 첨부하여야 하는데(불가피한 경우에는 영어 번역문을 첨부한다), 1부씩 작성하여 국제우편료로 국제우편료 고시 정보(국제우편요금 정보[전산양식 A2696] 참조) 상당의 우표 또는 선납일반통상라벨을 동봉한다.

촉탁요청서를 수령한 법원행정처는 영문 촉탁서[전산양식 A2688, A2688-1, A2688-2] 1부를 작성하고, 첨부서류와 함께 우즈베키스탄의 중앙당국에 송부한다. 증거조사비용은 증거조사 회보서의 금액과 지불방법에 따라 지불한다. 수탁국 중앙당국에 촉탁서 및 부속서류를 송부하는 데 소요되는 비용이 위 국제우편료 상당의 금액을 초과할 경우 법원행정처장은 재판장에게 추가 납부할 것을 통지할 수 있다(민사공조예규 20조의5).

아. 한·태 조약에 의한 절차

(1) 송달 관련

한·태 조약은 한·호 조약 등과 마찬가지로 중앙당국이 촉탁의 주체 및 촉탁서의 작성기관이 된다. 구체적인 촉탁절차는 다음과 같다.

재판장은 한국어로 촉탁요청서[전산양식 A2667-1]를, 한국어와 영어(또는 태국어)로 서류의 요지[전산양식 A2668-1, A2669-1]를 작성한다. 태국의 법에 규정된 방식이 아닌 특별한 방식에 의한 송달을 원하는 경우에는 촉탁요청서의 ‘송달방식’란의 ‘태국의 법에 규정된 방식’을 삭제하고 원하는 방식을 기재한다. 송달될 문서의 태국어 번역문을 첨부하여야 하는데(불가피할 경우에는 영어 번역문을 첨부한다) 위 각 서류는 1부씩 작성하고, 국제우편료로 국제우편료 고시 정보(국제우편요금 정보[전산양식 A2696] 참조) 상당의 우표 또는 선납일반통상라벨을 동봉한다.

법원행정처는 촉탁서[전산양식 A2670-1]를 작성하여 첨부서류와 함께 태국 중앙당국에 송부한다. 수탁국 중앙당국에 촉탁서 및 부속서류를 송부하는데 소요되는 비용이 위 국제우편료 상당의 금액을 초과할 경우 법원행정처장은 재판장에게 추가 납부할 것을 통지할 수 있다(민사공조예규 6조의6).

(2) 증거조사 관련

한·태 조약은 한·호 조약이나 한·중 조약 등과 마찬가지로 수신당국 및 송신당국으로서의 중앙당국 체제를 도입하고 있으며, 당사자의 출석, 강제력의 사용 등에 관한 규정을 두고 있다. 다만 한·호 조약에 있어서와 같은 수임인에 의한 증거조사, 영상전송에 의한 증거조사는 채택하고 있지 않다는 점에서, 한·중 조약이나 한·몽 조약 등과 유사하다.

태국에 대한 구체적인 증거조사촉탁절차는 다음과 같다. 재판장은 증거조사의 내용에 따라 증거조사 촉탁요청서[전산양식 A2687-3, A2687-4, A2687-5]를 작성하고, 부속서류(증인신문사항 등)의 태국어 번역문을 첨부하여야 하는데(불가피한 경우에는 영어 번역문을 첨부한다), 1부씩 작성하여 국제우편료로 국

제우편료 고시 정보(국제우편요금 정보[전산양식 A2696] 참조) 상당의 우표 또는 선납일반통상라벨을 동봉한다.

촉탁요청서를 수령한 법원행정처는 영문 촉탁서[전산양식 A2688-3, A2688-4, A2688-5] 1부를 작성하여 첨부서류와 함께 태국의 중앙당국에 송부한다. 증거조사비용은 증거조사 회보서의 금액과 지불방법에 따라 지불한다. 수탁국 중앙당국에 촉탁서 및 부속서류를 송부하는 데 소요되는 비용이 위 국제우편료 상당의 금액을 초과할 경우 법원행정처장은 재판장에게 추가 납부할 것을 통지할 수 있다(민사공조예규 20조의6).

자. 각종 송달촉탁방식에 있어서 촉탁절차의 비교

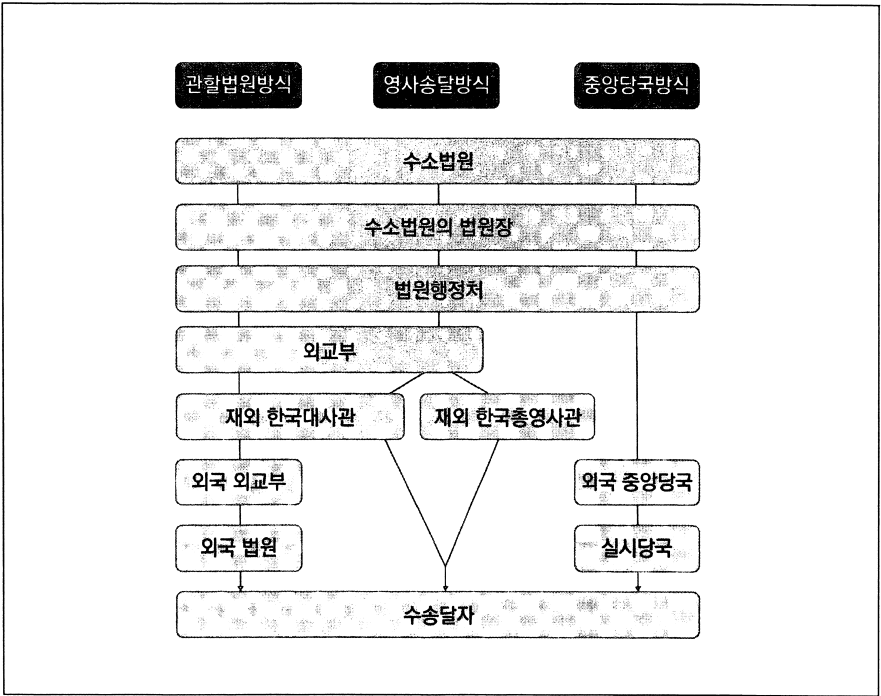
우리나라가 외국으로 송달을 촉탁할 때 사용할 수 있는 방식은 ① 간접실시방식인 관할법원방식 송달과 ② 중앙당국방식 송달, ③ 그리고 직접실시방식인 영사송달로서 3가지로 구분할 수 있다. 국제민사사법공조법은 관할법원방식 송달과 영사송달방식에 관해 규정하고 있고, 헤이그 송달협약, 한·호 조약, 한·중 조약, 한·몽 조약, 한·우즈베크 조약 및 한·태 조약은 중앙당국방식 송달에 관해 규정하고 있다.

각 송달방식의 내용이나 이용방법은 이미 앞에서 설명하였지만, 여기에서는 위 3가지 방식의 특징과 촉탁경로를 상호 대조·비교해 보기로 한다. 다만 아래 표의 운용방침에서는 우리나라 국민에게는 영사송달을, 피촉탁국 거주 외국인에게는 간접실시방식의 송달을 하도록 운용하고 있다고 되어 있고 실무에서도 거의 이와 같이 처리되고 있으나, 당사자가 피촉탁국 거주 우리나라 국민에 대한 송달을 영사 송달이 아닌 간접실시방식으로 해줄 것을 요청한다면 이를 따라야 한다.

[각종 송달촉탁방식의 특징]

	영사송달방식	관할법원방식	중앙당국방식
대상 (원칙)	우리나라 국민은 물론 경우에 따라서는 미국의 경우 외국인에 대해서도 가능	피촉탁국 거주 우리나라 국민 또는 외국인	피촉탁국(헤이그송달협약 가입국 및 양자조약체결국) 거주 우리나라 국민 또는 외국인
대상 (운용방침)	우리나라 국민	피촉탁국 거주 외국인	피촉탁국 거주 외국인
촉탁경로	뒷면 경로도 참조	뒷면 경로도 참조	뒷면 경로도 참조
번역문 첨부	원칙적으로 불요	필요	원칙적으로 필요
송달보고서 용지 첨부	필요	불요	불요
비용 (촉탁비용)	불요	불요	항공우편요금 납부요
비용 (송달비용)	예납요	예납요	원칙적으로 불요
장 점	신속하고 간편하며 당사자의 부담이 적음	수송달자가 수령거절 시에도 송달가능(상호주의하에서)	외교경로를 생략하여 비교적 신속, 수송달자가 수령거절 시에도 송달가능
단 점	수송달자가 수령거절 시 송달불가	장시일이 소요되고 화신 여부가 불확실, 번역문 첨부 등 번거로움	번역문을 요하는 등 다소 번거로움
비 고	헤이그송달협약의 발효로 일본국 내에서 영사송달방식이 가능해짐		

■ 각종 송달촉탁방식 송부 경로도



7. 외국에서의 송달 또는 증거조사의 실시방법

가. 외국 당국 또는 관할법원 등을 수탁기관으로 한 경우

간접실시방식을 취하는 경우에는 그 송달 또는 증거조사가 해당 외국의 국내법에 따라 실시된다. 따라서 우리나라 법원에서 특정의 방법을 강요할 수는 없고 수탁기관을 구속하지 않는 범위 내에서 일정한 방법에 의한 송달 또는 증거조사를 하여 줄 것을 요청할 수 있을 뿐이다. 헤이그 송달협약 5조, 헤이그 증거조사협약 9조, 한·호 조약 11조, 18조, 한·중 조약 12조, 18조, 한·몽 조약 13조, 19조, 한·우즈베크 조약 13조, 19조, 한·태 조약 13조, 19조도 같은 취지로 규정하고 있다.

송달의 경우 수송달자에게 직접 교부송달이 이루어진다면 별 문제가 없으나 보충송달이나 유치송달 등의 방법을 취하여야 한다면 그에 관한 요건과

절차는 나라마다 다를 수가 있으므로 그와 같은 방식으로 송달하도록 사실상의 협조를 구하는 것이다. 증거조사의 경우에 선서의 방식 또는 조서의 작성방식과 관련하여 특별한 요청을 하는 것도 마찬가지이다.

나. 영사 등을 수탁기관으로 한 경우

직접실시방식을 취하는 경우에는 송달 또는 증거조사가 실시되는 국가의 법에 의하여 금지되지 아니하는 한, 그 송달 또는 증거조사는 우리나라의 법령에 의하여 허용되는 방법으로 실시할 수 있다. 헤이그 증거조사업약 21조, 한·호 조약 23조 2항, 한·중 조약 24조, 한·몽 조약 24조, 한·우즈베크 조약 24조, 한·태 조약 24조도 같은 취지로 규정하고 있다.

송달에 있어서는 송달받을 자에게 직접 송달서류를 교부하거나, 배달증명우편 기타 이에 준하는 것으로서 배달사실을 증명할 수 있는 우편에 의하는 것이 가장 보편적인 송달방법이다(민사공조 8조 참조).

8. 외국에서 할 송달에 대한 공시송달

가. 공시송달의 요건

외국에서 하여야 할 송달에 관하여 촉탁에 의하여 송달할 수 없거나 이에 의하여도 그 효력이 없을 것으로 인정되는 경우에는 공시송달을 할 수 있다(민소 194조 1항). 이러한 요건에 해당하는 경우란, 외국정부가 우리나라 법원이 한 송달의 촉탁에 응하지 아니하고 영사 등을 수탁기관으로 한 직접실시방식을 사용할 수도 없는 경우 또는 외국의 관할법원이나 외국주재 우리나라 영사 등에게 송달을 촉탁하여도 그 효력이 없을 것으로 인정되는 경우를 말한다.

양국 간에 달리 적용될 협약이 있는 경우가 아니라면, 송달의 촉탁은 외교경로를 통해 이루어지므로 우리나라와 협약관계도 없고 외교관계도 없는 나라에 대하여는 그 당국 또는 관할법원 등에서의 촉탁이 불가능하고, 또한 영사

관계도 없다면 영사송달마저 불가능하므로 이러한 경우에는 공시송달을 할 수밖에 없다. 또한 해당 외국이 전란·천재지변 중에 있어서 촉탁하여도 실효가 없다고 인정되는 경우 및 외국에 거주하고 있는 자에 대하여 촉탁에 의한 송달을 실시하였으나 송달불능이 되고 더 이상 주소보정이 불가능한 경우에도 외국에서 할 송달에 대한 공시송달을 할 수밖에 없다.

다만 송달을 촉탁하여 상당한 시일이 경과하였음에도 불구하고 아무런 회보가 없어 송달불능 여부조차 알 수 없는 경우에 공시송달을 할 수 있는지 여부가 문제 된다. 헤이그 송달협약 15조는 외국송달의 대상인 피고가 불출석한 경우에는 그 송달이 협약에 정한 방식에 따라 실제로 이루어진 경우 등이 아니면 판결을 내릴 수 없다고 하면서도, 예외적으로 협약이 정한 바에 따라 문서의 송달촉탁이 이루어지고, 문서의 송부일로부터 최소한 6개월이 경과하였으며, 상당한 노력을 했음에도 송달증명서를 접수하지 못한 경우에는 판결을 할 수 있다고 규정하고 있다. 우리나라는 헤이그 송달협약에 가입하면서 15조 2단을 수용하는 선언을 하였는데, 15조 2단을 적용하여 재판 진행 및 판결을 함에 있어서는 수소법원은 헤이그 송달협약에 규정한 방법대로 발송이 되고, 발송일로부터 6개월이 지났으며, 그동안 상당한 방법이 동원되었음에도 송달에 관한 증거가 되지 않은 경우인지 여부만을 살펴보면 되는 것이지 더 나아가 공시송달의 요건까지 살펴볼 필요가 없다. 헤이그 송달협약 8조에 의하여 송달이 시도된 경우에만 민사소송법상의 공시송달 적용문제가 발생한다는 견해가 있으나, 법원의 실무는 다른 방법으로 해외 송달을 시도한 경우에도 공시송달을 하고 있다.

이와 관련하여 송달촉탁일로부터 6개월이 경과하기 전에 공시송달을 행하고 6개월이 경과한 시점에서 공시송달에 의한 판결을 선고할 수 있는지, 아니면 그 시점에서 비로소 공시송달을 허가할 수 있는지 해석상 명확하지 않다. 위 송달협약 15조가 송달촉탁일로부터 6개월이 경과하면 판결을 선고할 수 있다고 규정하므로 문리해석상 6개월이 경과하기 전 적절한 일자에 민사

소송법상 공시송달의 규정에 따라 공시송달을 허가하고 이에 따른 재판을 진행하여 6개월이 경과한 시점에 판결을 선고할 수 있다는 견해와, 위 송달 협약의 규정을 엄격히 해석하여 이를 공시송달의 허가요건으로 보아 6개월이 경과하면 비로소 공시송달을 허가할 수 있다고 해석하는 견해가 있다. 실무상 헤이그 송달협약에 의한 촉탁서는 각급 법원이 직접 발송하는 것이 아니라 법원행정처가 이를 모아 일괄하여 발송하고 있으므로, 각급 법원은 공시송달 여부를 결정하기 전에 법원행정처에서 촉탁서를 실제로 발송한 일자를 확인하여 그때로부터 6개월이 경과하였는지를 확인하여야 한다.

나. 국내에서 공시송달을 할 경우와의 구별

제소 당시 소장에는 국내에 주소가 있는 것으로 되어 있었으나 송달을 실시하여 본 결과 불능이 되어 확인해 보니 그 당사자가 외국으로 나간 것으로 판명되고 더 이상의 외국 주소나 거소를 구체적으로 알 수 없는 경우에는 국내에서의 공시송달을 명할 것인지, 아니면 외국에서 하여야 할 송달에 대한 공시송달을 명할 것인지 문제 된다. 민사소송법 194조의 문리해석상 그 송달이 외국에서 하여야 할 송달에 관한 것인지 여부, 즉 소송 전후의 사정을 종합적으로 고려하여 그 당사자의 주소·거소 등 송달의 근거지가 국내인지, 아니면 국외인지에 따라 결론을 내려야 한다.

그러나 이와는 달리 이미 국내에서 1회 이상 통상의 송달방법에 의하여 적법한 송달을 받은 자가 뒤에 외국으로 출국하고서도 송달장소 변경의 신고를 하지 않은 경우에는 송달할 서류를 종전에 송달받던 장소에 대법원규칙이 정하는 방법으로 발송할 수 있다(민소 185조). 즉 이러한 경우에는 외국 송달을 할 필요가 없이 국내에서의 발송송달을 하면 충분하다.

다. 공시송달의 실시방식

민사소송법 195조는 국내에서의 공시송달이나 외국에서 하여야 할 송달

에 대한 공시송달이나 모두 법원사무관등이 송달할 서류를 보관하고 그 사유를 법원게시판에 게시하거나, 그 밖에 대법원규칙이 정하는 방법에 따라서 하도록 하고 있다. 따라서 외국에서 하여야 할 송달에 대한 공시송달도 법원게시판 게시, 관보·공보 또는 신문 게재, 전자통신매체를 이용한 공시 등의 어느 하나의 방법을 취하게 될 것이고(민소규 54조), 법원은 현재 위 세 가지 공시방법 중 공고사항을 법원 홈페이지 법원공고란에 게시하는 방법을 택하고 있다(공고방법예규 2조).

국제민사사법공조법 10조는 외국에서 할 송달에 대한 공시송달에 관하여 법원서기관·법원사무관·법원주사 또는 법원주사보가 송달할 서류를 보관하고 그 사유를 법원게시판에 게시함과 아울러 그 외국에 주재하는 대한민국의 대사·공사 또는 영사에게 통지하여야 한다고 규정하고 있으나(2002년 개정 전 민소 180조 3항과 같은 취지이다), 2002년 민사소송법 개정 시 외국에 주재하는 대한민국의 대사, 공사 및 영사에게 통지하도록 하는 규정이 삭제되었다. 신법우선의 원칙에 따라 2002년 개정 민사소송법의 시행으로 국제민사사법공조법 10조는 적용되지 아니한다고 보아야 한다.

라. 공시송달의 효과

외국에서 할 송달에 대한 첫 공시송달은 이를 실시한 날부터 2월이 경과 하여야 효력이 발생한다(민소 196조 2항). 다만 첫 공시송달 이후의 공시송달은 일반 공시송달과 같이 그다음 날에 송달의 효력이 발생한다(196조 1항).

마. 보충송달과의 구별

당초 대법원은 공시송달뿐만 아니라 민사소송법 186조 1항과 2항에서 규정하는 보충송달도 외국법원의 확정재판 등을 국내에서 승인·집행하기 위한 요건을 규정한 민사소송법 217조 1항 2호에서 요구하는 통상의 송달방법에 의한 송달이 아니라고 보았으나(대법원 1992. 7. 14. 선고 92다2585 판

결, 대법원 2009. 1. 30. 선고 2008다65815 판결), 최근 전원합의체 판결로 보충송달도 교부송달과 마찬가지로 민사소송법 217조 1항 2호의 '적법한 송달'에 해당하고, 민사소송법 217조 1항 2호에서 외국법원의 확정재판 등을 승인·집행하기 위한 송달 요건에서 제외하고 있는 공시송달과 비슷한 송달에 의한 경우로 볼 수 없으며, 외국재판 과정에서 보충송달 방식으로 송달이 이루어졌더라도 그 송달이 방어에 필요한 시간 여유를 두고 적법하게 이루어졌다면 위 규정에 따른 적법한 송달로 보아야 한다고 판시한 바 있다(대법원 2021. 12. 23. 선고 2017다257746 전원합의체 판결).

9. 촉탁에 소요되는 비용의 부담

가. 비용의 부담관계

외국에서 송달 또는 증거조사를 실시하는 경우 일련의 비용이 소요되게 된다. 송달에 있어서는 촉탁기관이 수탁기관에 촉탁서 등을 전달할 때, 수탁기관이 서류를 수송달자에게 송달할 때, 수탁기관이 촉탁기관에 송달결과를 회신할 때 각 비용이 소요되고, 증거조사에 있어서는 촉탁기관이 수탁기관에 촉탁서 등을 전달할 때, 수탁기관이 증거조사를 실시할 때, 수탁기관이 촉탁기관에 증거조사결과를 회신할 때 각 비용이 소요된다.

먼저, 증거조사와 관련하여 당사자는 수탁기관이 증거조사를 실시할 때 지출한 비용(예컨대 증인에 대한 여비·일당 등)을 부담하며, 나머지 비용은 촉탁기관, 수탁기관 등이 자체적으로 부담하게 된다.

송달과 관련하여서는 헤이그 송달협약이 적용되느냐, 그렇지 않느냐에 따라 당사자의 비용부담에 차이가 있다. 헤이그 송달협약이 적용되는 경우 피촉탁국이 수송달자에게 서류를 송달하는 데 지출한 비용은 원칙적으로 피촉탁국이 부담하므로 당사자가 이를 부담하지 않는다(헤이그 송달협약 12조 본문). 다만 ③ 사법공무원 또는 목적지국의 법에 따른 권한 있는 자를 고용하였을 때, ⑥ 신청인이 요청한 특정송달방식을 이용하였을 때 피촉탁국은

상환청구를 할 수 있다. 12조 ③ 규정에 따라 공식 경로에 의한 송달에 사법 공무원이나 권한 있는 자가 개입되는 경우 비용의 상환이 발생할 수 있는데, 예를 들어 헤이그 송달협약 당사국 가운데 벨기에는 5조 ②호와 ①에 따른 문서 송달이 사법공무원의 이용을 포함하고, 비용은 협약 12조에 따라 반드시 상환되어야 한다고 밝혔다. 한편 영국은 특별한 사안들을 제외하고 모든 송달비용을 폐지하였고, 스페인, 스웨덴, 스위스와 같은 특정 국가들은 발송 기관에 의해 요청된 특정한 방식으로 이루어진 송달의 경우(12조 ⑥호)가 아닌 한 비용 상환을 요구하지 않았다. 일부 당사국들은 고정된 요금을 설정하였는데, 바하마는 경찰관에 의해 송달하는 경우의 비용을 부과하고, 캐나다는 5조에 따른 송달에 있어 사법공무원의 이용 또는 특정한 방식의 사용에 연관된 비용을 정액으로 설정하였다. 미국은 중앙당국이 수행하는 활동을 외부 위탁함에 따라 시행되는 비용 체계를 갖추고 있다. 일본은 집행관이 개입되는 경우 정액요금체계를 설정하였다. 한편 헤이그 송달협약에 따른 송달촉탁에 있어 당사자는 법원행정처가 촉탁서와 그 첨부서류를 피촉탁국의 중앙당국에 우송하는 데 지출한 등기항공우편요금을 부담하여야 한다. 송달 결과를 회신하는 데 드는 비용은 피촉탁국이 부담한다. 반면, 헤이그 송달협약이 적용되지 않는 경우 당사자는 수탁기관이 수송달자에게 서류를 송달함에 있어 지출한 비용을 부담하여야 하지만 촉탁서와 그 첨부서류를 수탁기관으로 전달하기 위한 비용 또는 수탁기관이 송달결과를 회신하기 위한 비용은 부담하지 않아도 된다.

호주의 경우 한·호 조약의 내용이 헤이그 송달협약과 비슷하여, 캐나다와 마찬가지로 집행관이나 수탁국의 법에 따른 권한 있는 자를 고용하여 행하여지거나 시도된 경우에 비용상환을 청구할 수 있다.

번역에 소요되는 비용에 관하여는 국제민사사법공조법 7조 4항에 따라 이를 소송비용으로 하도록 되어 있다.

증거조사와 관련하여 헤이그 증거조사협약상 촉탁서의 집행은 촉탁국과

수탁국 간에 원칙적으로 어떠한 성격의 세금이나 비용의 상환을 야기하지 않으므로(헤이그 증거조사협약 14조 1문), 촉탁서의 집행비용은 수탁국이 부담하고, 촉탁국에 그 비용의 상환을 청구할 수 없다. 그러나 수탁국은 촉탁국에 대하여 전문가 및 통역인에게 지불한 보수 그리고 9조 2문에 의하여 촉탁국이 요청한 특별한 방식 또는 절차를 사용함으로써 발생한 비용의 상환을 청구할 수 있다(2문). 14조 2문의 ‘통역인’은 증인신문과정에서 증인을 위한 통역인을 말한다. 촉탁서집행으로 인한 비용상환의무를 지는 것은 촉탁국이므로, 촉탁국은 일단 수탁국에 비용을 상환한 후 촉탁국의 국내법에 따라 소송당사자로부터 이를 상환받는 절차를 밟아야 한다.

나. 비용의 예납

외국에서 할 송달 또는 증거조사에 소요되는 비용을 당사자가 부담하여야 할 경우에는 비용의 개산액을 예납하여야 한다(민사공조 9조). 민사사건 등에 있어서 송달 또는 증거조사에 소요되는 비용은 소송비용으로서 민사소송법 116조, 민사소송규칙 19조는 이를 예납하게 할 수 있다는 규정을 두고 있으나, 국제민사사법공조법은 이를 반드시 예납하게 하고 있다.

예납시켜야 할 금액은 당사자가 부담하게 될 비용의 개산액인데, 그 비용은 헤이그 송달협약이나 헤이그 증거조사협약의 적용을 받는지 여부, 수탁기관이 외국 주재 대한민국 대사·공사 또는 영사인지, 외국의 관할법원인지에 따라 다르고, 각 국가별로도 일정하지 않다. 헤이그 송달협약이나 헤이그 증거조사협약의 적용을 받는 경우에도 비용상환청구를 할 가능성이 있는 국가의 경우에는 이를 감안하여 비용의 예납을 받아야 한다.

다. 촉탁비용의 기재

외국으로 촉탁을 하고자 하는 재판장이 속하는 법원의 장은 당사자가 국제민사사법공조법 9조의 비용을 예납한 경우에는 그 취지를 위 법 6조 1항

의 규정에 의한 송부요청서에 기재하여야 한다(민사공조규 3조 1항). 그리고 법원행정처장은 외교부장관에게 보내는 송부의뢰서에 송달 또는 증거조사를 위하여 외교부 또는 재외공관이 지출하거나 대납한 비용은 촉탁법원이 그 상당액을 당사자로부터 납부받아 국고에 납입할 것이라는 취지를 기재하여야 한다(2항). 수탁기관이 촉탁사항을 실시하기 위하여 지출한 비용은 촉탁법원이 수탁기관에게 직접 상환함이 원칙일 것이나 이를 위해서는 외화송금이라는 번거로운 절차를 거쳐야 할 뿐만 아니라 송금수수료도 지불하여야 한다. 이러한 불편과 낭비를 피하기 위하여 외교부와의 협의를 거쳐 촉탁사항의 실시비용이나 외국법원이 청구한 비용은 일응 외교부 또는 재외공관에서 지출 또는 대납한 후 촉탁법원이 당사자로부터 그 상당액을 받아서 국고에 납입하는 간편한 절차에 의하기로 한다.

라. 촉탁실시비용의 상환

헤이그 송달협약 또는 한·호 조약, 한·중 조약, 한·몽 조약, 한·우즈베크 조약, 한·태 조약에 따라 피촉탁국의 중앙당국에 송달을 촉탁하는 경우 외교부나 재외공관을 경유하지 않기 때문에 피촉탁국이 비용상환청구를 하여 오는 경우 외교부 또는 재외공관을 통해 비용을 상환하는 것이 곤란하다. 따라서 이 경우에는 부득이 외화송금의 방식을 이용할 수밖에 없다. 외화송금의 절차에 관해서는 아직 세부규정이 마련되어 있지 않은데 업무의 편의와 절차의 통일을 위해 조속히 이를 갖추어야 한다.

한편 외교부를 통해 피촉탁국의 관할법원에 송달 또는 증거조사를 촉탁하거나 재외공관에 이를 촉탁한 경우 외교부장관 또는 재외공관의 장은 촉탁의 실시결과에 관한 서류를 송부할 때에 송달 또는 증거조사를 위하여 지출하거나 대납한 비용에 관한 명세서를 첨부하여야 한다(민사공조규 4조 1항). 법원행정처장이 비용명세서를 송부받은 때에는 이를 다시 촉탁법원에 전달하여야 한다. 비용명세서는 기록에 철하여야 한다. 촉탁법원이 비용명세서를

받은 때에는 지체 없이 법원보관금취급규칙 별지 7호 서식인 법원보관금 출금명령서를 세입세출외 현금출납공무원에게 교부하여 당사자가 예납한 금액에서 위 비용상당액을 국고귀속시키도록 조치하여야 한다(2항). 위 비용명세서상의 비용이 외화로 표시되어 있는 때에는 국고에 귀속시키는 날의 외국환매매증간율에 의하여 우리나라 통화로 환산한 금액에 의한다(3항). 외국환매매증간율이란 각종 외국통화를 한화로 매매할 때에 그 기준으로 삼기 위하여 한국외환은행이 매일 고시하는 환산율로서, 외국환취급은행에 문의하면 어느 곳에서나 쉽게 알 수 있다. 이 경우 세입세출외 현금출납공무원은 국고귀속조치의 명령을 받은 당일 즉시 그 절차를 처리함으로써 국고귀속조치의 명령을 받은 날과 실제로 국고에 귀속시키는 날의 외국환매매증간율이 달라져서 부정확한 금액이 국고에 귀속되는 일이 없도록 주의하여야 한다.

제3절 외국으로부터의 촉탁

1. 촉탁의 근거

앞에서는 우리나라 법원이 외국에서 할 송달과 증거조사를 외국의 당국이나 관할법원 기타 공공기관 또는 그 외국에 주재하는 대한민국의 대사·공사 또는 영사에게 촉탁하는 절차를 다루었으나 여기서는 반대로 외국법원 등이 우리나라 법원에 대하여 같은 사항을 촉탁하여 온 경우에 이를 처리하는 절차를 살펴본다.

우리나라는 사법공조에 관한 다자조약으로서 헤이그 송달협약, 헤이그 증거조서협약에 가입한 바 있고, 양자조약으로서 한·호 조약, 한·중 조약, 한·몽 조약과 한·우즈벡 조약, 한·태조약을 체결한 바 있다. 조약 당사국 간의 관계는 쌍무적인 것이므로 우리나라가 위 조약들에 기하여 사법공조를 요청할 국제법상의 권리를 갖는 것과 같이 상대국이 위 조약들에 기하여 사법공조

를 요청하여 오는 경우 우리나라는 이에 응하여야 할 국제법상의 의무를 지고 있다.

한편 조약상의 의무가 없는 경우에도 가능한 한 호의적으로 외국법원으로 부터의 촉탁에 응하는 것이 바람직하다. 외국의 촉탁에 대한 현재 우리의 태도가 향후 우리의 촉탁에 대한 외국의 태도에 영향을 미치게 될 것임은 상호주의의 원칙상 자명한 일이기 때문이다.

그러나 이러한 호의적인 협조는 어디까지나 국제민사사법공조법이 정하는 절차와 방법에 따라 제공되어야 한다. 위 법은 외국의 법원이 우리나라 관할 법원에 송달이나 증거조사를 촉탁할 수 있음을 규정하고 있다(민사공조 11조, 12조). 따라서 위 법이 정한 이외의 주체가 요청하는 사법공조나, 위 법이 정한 경로와 방법에 의하지 아니한 사법공조는 원칙상 제공할 수 없다. 예컨대 외국법원에 계속 중인 소송의 대리인이 직접 우리나라 법원에 증거조사를 촉탁할 수는 없다(다만 소송대리인에 의한 송달의 촉탁은 헤이그 송달협약에 의하여 허용될 여지가 있다).

미국의 경우 소송진행의 권한과 책임이 1차적으로 소송당사자에게 있다는 전제에서 외국송달과 해외증거조사도 사적인 작용이라고 보기 때문에 가능한 한 자국의 국내법이 규정하는 절차에 따라서 외국에서도 송달과 증거조사를 실시하려는 경향이 있다. 우리나라 관할법원에 촉탁하지 아니하고 임의로 내국인에게 미국 법원의 소송서류를 교부하여 송달하거나, 미국의 소송대리인이 국내에서 기일전 증거조사로서 증인신문(deposition)을 하는 것이 그러한 예이다. 프랑스·영국·캐나다 등 여러 나라는 미국법상의 기일전 증거조사를 자국 내에서 금지시키고 위반 시에는 형사적 제재 등을 가하는 소위 봉쇄입법 내지는 저지입법(blocking statute)을 가지고 있다. 우리나라는 이러한 처벌법규를 따로 두고 있지는 않지만 국제민사사법공조법의 규정 또는 헤이그 송달협약 가입 시 선언내용 등에 비추어 볼 때 미국법의 우리 영토 내 적용은 허용되지 않는다.

2. 공조의 요건

가. 국제민사사법공조법상의 요건

외국으로부터의 촉탁에 대한 사법공조는 그 촉탁이 다음 각 호의 요건을 갖춘 경우에 한하여 이를 할 수 있다(민사공조 12조).

(1) 촉탁법원이 속하는 국가와 사법공조조약이 체결되어 있거나 상호주의의 보증이 있을 것

이는 호혜주의의 원칙을 선언한 것이다. 우리나라는 촉탁국이 우리나라와 사법공조조약관계에 있지 아니한 경우 그 촉탁국이 상호협조의 보증을 하는 때에만 촉탁의 실시를 고려하고 있으며, 이것이 또한 국제관례이기도 하다.

이 보증은 해당 국가를 대표하는 기관, 즉 우리나라에 주재하는 촉탁국의 대사 또는 공사가 우리 외교부에 제출하는 상호보증의 내용을 담은 구상서(verbatim note)에 의하고 있다. 법원은 국가를 대표하는 기관이 아니므로 촉탁법원이 촉탁서에서 상호보증의 취지를 기재하였다 하더라도 이로써 호혜주의의 천명이 있다고 볼 수 없다.

(2) 대한민국의 안녕질서와 미풍양속을 해할 우려가 없을 것

이는 촉탁이 대한민국의 주권침해의 소지가 있다거나 촉탁에 의하여 실시하려는 증거조사의 내용이 우리나라의 선량한 풍속에 반하는 경우 등을 협조대상에서 제외하는 취지이다. 증거조사촉탁 시 밝힌 증명취지 등을 검토하는 과정에서 이러한 요건을 충족하지 못하는 것으로 판단될 경우도 있을 것이다.

(3) 촉탁이 외교상의 경로를 거칠 것

이는 특정국가와 사이에 사법공조조약이 없는 것을 전제로 한 것이다. 만일 우리나라와 특정국가 사이에 적용될 사법공조조약이 있고 여기에서 다른 경로를 지정하고 있다면 당연히 거기에 따라야 한다. 예컨대 헤이그 송달협약, 헤이그 증거조사협약, 한·호 조약, 한·중 조약, 한·몽 조약, 한·우즈베크 조약 및 한·태 조약에서 정하고 있는 중앙당국 경로가 그것이다.

우리나라 법원을 수탁기관으로 한 촉탁서가 직접 우리나라 법원으로 왔다면 이는 촉탁이 외교상의 경로를 거치지 않은 경우에 해당한다. 미국 남캐롤라이나주 연방지방법원에서 주한 미합중국 대사를 거치지 아니하고 직접 우리나라의 외교부로 송달촉탁서를 송부하여 와 촉탁이 위 요건을 갖추지 아니하였음을 이유로 협조를 거절한 사례가 있다.

(4) 송달촉탁은 송달받을 자의 성명·국적·주소 또는 거소를 기재한 서면에 의할 것

(5) 증거조사촉탁은 소송사건의 당사자, 사건의 요지, 증거방법의 종류, 증인신문의 경우에는 신문받을 자의 성명·국적·주소 또는 거소와 신문사항을 기재한 서면에 의할 것

(4)호 및 (5)호는 외국법원이 촉탁을 함에 있어 반드시 일정한 사항을 기재한 촉탁서에 의할 것을 요구하는 규정이다. 종래 일부의 국가에서는 촉탁법원 등이 작성한 촉탁서에 의하지 아니하고, 송달할 서류에 촉탁국의 대사관에서 작성한 구상서만을 첨부하여 송부하는 경우가 있었는데, 이는 촉탁기관이 불분명하고, 또한 수탁기관인 우리나라 법원에 대하여 아무런 의사표시가 없는 셈이므로 위 요건을 구비하지 못한 것이다.

종전에 외국법원이 같은 내용의 서류를 수인에게 송달하여 줄 것을 촉탁하면서 1개의 촉탁서와 송달할 서류 1부만을 작성하여 송부하여 온 사례가 있었다. 당시 수탁기관인 우리나라 법원에서는 이를 수락하고 송달할 서류를 필요한 수만큼 사본하여 송달하여 주었다. 우리가 같은 사안에서 외국으로의 촉탁을 할 때 1인마다 별개의 촉탁서와 송달할 서류를 작성하도록 하는 방식과는 다르므로 앞으로 외국에의 홍보를 통하여 우리의 방식에 따르도록 하는 것이 바람직하나, 그것이 국제민사사법공조협상의 공조의 요건에 해당하는 것이라고는 볼 수 없으므로 호혜적 고려하에서 위와 같은 조치를 취한 것으로 이해할 수 있다.

한편 (5)호와 관련하여, 독일연방공화국에서 온 증인신문촉탁서에 첨부된 신문사항을 예로 들면, 이혼사건의 경우에는 한국에 있는 당사자에게 별거

상황, 혼인계속의사 여부 등을 물어줄 것을 요청하여 왔고, 민사사건의 경우에는 소송경위를 설명하고 그중 어느 부분과 관련하여 특정사실을 물어달라는 식으로 신문사항을 기재하여 왔다. 그리고 이러한 신문사항의 첨부은 미국과 같이 신문의 방식이 우리나라와 다른 경우에도 마찬가지로 필요하다.

(6) 국어로 작성된 번역문이 첨부되어 있을 것

(7) 촉탁법원이 속하는 국가가 수탁사항의 실시에 필요한 비용의 부담을 보증할 것

나. 실시거부의 재량

위와 같은 요건은 우리나라 법원이 외국법원을 위하여 법률상의 협조를 해줄 수 있는 최소한의 요건에 지나지 아니하므로, 이러한 요건이 구비되었다고 하여 반드시 공조를 하여야 한다는 취지는 아니다. 해당 국가와 우리나라 사이에 사법공조조약이 있지 않는 한, 위의 모든 요건을 갖춘 촉탁이 있더라도 정책적 이유 등의 다른 중요한 사정이 있는 경우에는 그에 대한 협조를 거부할 수 있다.

3. 촉탁서의 접수

가. 국제민사사법공조법에 의한 절차

(1) 촉탁이 적법한 경우

외국법원으로부터 외교상의 경로를 통하여 우리나라의 외교부에 제출된 사법공조촉탁서는 법원행정처장이 이를 접수하여 관할법원에 송부한다(전산양식 A2609). 위 촉탁서를 송부받은 관할법원은 이를 공조사건으로 접수하여 민사 공조사건은 ‘리’, 가사공조사건은 ‘츠’의 사건번호를 붙이고 기록을 조제하여 다른 사건과 마찬가지로 방법으로 사건배당을 한다.

(2) 촉탁이 부적법한 경우

외국으로부터의 촉탁이 국제민사사법공조법 12조가 정하는 공조의 요건을 갖추었는지 여부에 대해서는, 먼저 외국으로부터 촉탁을 접수한 외교부

에서 심사하여 요건이 구비되지 않은 경우에는 협조를 거부하고 반송할 것이다. 그러나 외교부에서 이를 간과하고 법원행정처로 송부해 온 경우에는 법원행정처장이 이를 다시 심사하여, 그 요건이 구비되지 않았다고 인정되는 경우에는 이를 외교부로 반송한다([전산양식 A2610]).

나. 헤이그 송달협약에 의한 절차

(1) 촉탁이 적법한 경우

헤이그 송달협약상의 중앙당국인 법원행정처는 외국으로부터의 촉탁서를 접수하여 이를 관할법원에 송부한다. 외국으로부터 오는 촉탁서 및 그 첨부서류는 각 2부씩인데, 1부는 관할법원에 송부하고 나머지 1부는 법원행정처에서 보관하였다가 나중에 관할법원에서 보내온 회신을 외국으로 송부할 때 덧붙여 송부한다.

그 외의 절차는 국제민사사법공조법에 의한 절차에 준한다.

(2) 촉탁이 부적법한 경우

촉탁서가 협약 규정에 부합하지 아니하는 경우, 예컨대 정해진 촉탁서 양식을 사용하지 않았거나 촉탁서 및 첨부문서를 2부씩 송부하지 않은 경우, 첨부문서에 대한 번역문을 누락한 경우, 피고가 자신을 변호할 수 있는 충분한 시간을 두고 촉탁이 이루어지지 않은 경우 등에는 법원행정처는 이의사유를 명시하여 신청인에게 촉탁서를 반송하거나 수정·보완조치를 요청할 수 있다.

다. 헤이그 증거조사협약에 의한 절차

(1) 촉탁이 적법한 경우

헤이그 증거조사협약상의 중앙당국인 법원행정처는 외국으로부터의 촉탁서를 접수하여 이를 관할법원에 송부한다. 외국으로부터 오는 촉탁서 및 그 첨부서류는 각 2부씩인데, 1부는 관할법원에 송부하고 나머지 1부는 법원행

정처에서 보관하였다가 나중에 관할법원에서 보내온 회신을 외국으로 송부할 때 덧붙여 송부한다. 그 외의 절차는 국제민사사법공조법에 의한 절차에 준한다.

(2) 촉탁이 부적법한 경우

촉탁서가 협약 규정에 부합하지 아니하는 경우, 예를 들어 본안사건이 민사 또는 상사 사건이 아닌 경우, 촉탁이 사법당국에 의하여 이루어지지 않은 경우, 촉탁서가 개시되었거나 개시될 예정인 사법절차와 관련되지 않는 경우, 촉탁의 대상이 증거취득 또는 그 밖의 사법적 처분에 해당하지 않는 경우, 촉탁서가 기재사항을 흠결하거나 언어요건을 충족하지 않은 경우 등에는 법원행정처는 이의사유를 명시하여 촉탁당국에 신속하게 통지하여야 한다. 촉탁서가 영미법상 개시절차(discovery)에서 행하여지는 자료의 수집을 목적으로 작성된 것으로 인정되는 경우 법원행정처는 이유를 명시하여 위 촉탁서 및 부속서류를 촉탁 당국에 반송한다(민사공조예규 24조 2항). 또한 촉탁서의 집행이 우리나라 사법부의 직무범위에 속하지 않는 경우와 우리나라의 주권 또는 안보가 촉탁서의 집행에 의하여 침해될 것이라고 판단하는 경우에는 법원행정처는 촉탁서의 집행을 거부하고 집행거부사유를 통지하여야 한다.

법원행정처는 한국어 또는 영어로 된 촉탁서만을 접수하고, 그 이외의 언어로 된 촉탁서는 외국의 관련 당국에 반송한다(민사공조예규 24조 3항).

라. 한·호 조약에 의한 절차

(1) 촉탁이 적법한 경우

역시 한·호 조약상의 중앙당국인 법원행정처는 호주 중앙당국인 호주정부의 법무부로부터 촉탁서를 접수하여 이를 관할법원에 송부한다. 나머지 절차는 국제민사사법공조법에 의한 절차에 준한다.

(2) 촉탁이 부적법한 경우

촉탁이 조약의 규정에 부합하지 아니하는 경우 법원행정처는 이의사유를 명시하여 호주 중앙당국에 촉탁서를 반송하거나 혹은 수정·보완조치를 요청할 수 있다. 호주 측으로부터 제공받은 정보가 부정확하거나 불충분한 경우에는 호주 중앙당국에 정확한 정보 또는 추가정보를 요청할 수도 있다. 호주 측에서 제공한 수정·보완정보로 인해 촉탁이 조약의 규정에 부합하게 된 경우 법원행정처는 촉탁서가 집행되도록 관할법원에 송부한다.

마. 한·중 조약에 의한 절차

(1) 촉탁이 적법한 경우

한·중 조약상의 중앙당국인 법원행정처는 중국 중앙당국인 사법부(司法部, Ministry of Justice)로부터 촉탁서를 접수하여 이를 관할법원에 송부한다. 나머지 절차는 국제민사사법공조법에 의한 절차에 준한다.

(2) 촉탁이 부적법한 경우

촉탁이 조약의 규정에 부합하지 아니하는 경우의 조치, 중국 측이 제공한 정보가 부정확하거나 불충분한 경우의 조치 등은 한·호 조약에 있어서와 같다.

바. 한·몽 조약에 의한 절차

(1) 촉탁이 적법한 경우

한·몽 조약상의 중앙당국인 법원행정처는 몽골 중앙당국인 대법원으로부터 촉탁서를 접수하여 이를 관할법원에 송부한다. 나머지 절차는 국제민사사법공조법에 의한 절차에 준한다.

(2) 촉탁이 부적법한 경우

촉탁이 조약의 규정에 부합하지 아니하는 경우의 조치, 몽골 측이 제공한 정보가 부정확하거나 불충분한 경우의 조치 등은 한·호 조약이나 한·중 조약에 있어서와 같다.

사. 한·우즈벡 조약에 의한 절차

(1) 촉탁이 적법한 경우

한·우즈벡 조약상의 중앙당국인 법원행정처는 우즈베키스탄 중앙당국인 대법원(민사의 경우), 최고경제법원(상사의 경우)으로부터 촉탁서를 접수하여 이를 관할법원에 송부한다. 나머지 절차는 국제민사사법공조법에 의한 절차에 준한다.

(2) 촉탁이 부적법한 경우

촉탁이 조약의 규정에 부합하지 아니하는 경우의 조치, 우즈베키스탄 측이 제공한 정보가 부정확하거나 불충분한 경우의 조치 등은 한·호 조약이나 한·중 조약에 있어서와 같다.

아. 한·태 조약에 의한 절차

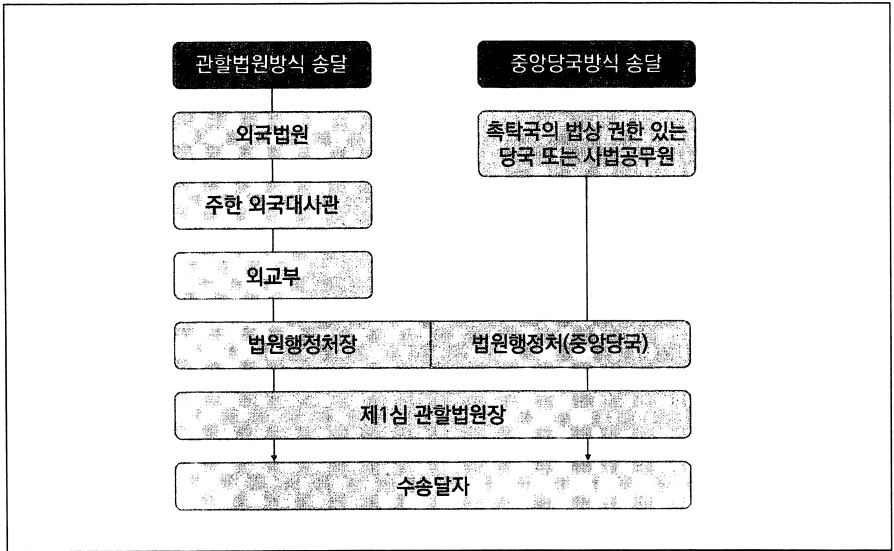
(1) 촉탁이 적법한 경우

한·태 조약상의 중앙당국인 법원행정처는 태국 중앙당국인 대법원 행정처로부터 촉탁서를 접수하여 이를 관할법원에 송부한다. 나머지 절차는 국제민사사법공조법에 의한 절차에 준한다.

(2) 촉탁이 부적법한 경우

촉탁이 조약의 규정에 부합하지 아니하는 경우의 조치, 태국 측이 제공한 정보가 부정확하거나 불충분한 경우의 조치 등은 한·호 조약이나 한·중 조약에 있어서와 같다.

■ 각종 송달촉탁접수방식 접수 경로도



4. 관할법원

외국으로부터의 촉탁은, 송달촉탁의 경우에는 송달을 할 장소, 증거조사촉탁의 경우에는 증인의 주소 또는 증거물 기타 검증·감정목적물의 소재지를 관할하는 제1심법원이 관할한다(민사공조 11조). 이와 같이 촉탁사항은 제1심법원에서 처리하도록 규정되어 있으므로, 경우에 따라서 지방법원 또는 지방법원 지원에서 이를 담당하게 될 것이다.

사법공조촉탁서를 송부받은 법원은 수탁사항이 그 관할에 속하지 아니할 경우 결정으로 관할법원에 이송하고 그 사실을 법원행정처장에게 통지하여야 한다(민사공조 14조). 이 경우 이송사실의 통지는 [전산양식 A2611]에 의한다.

5. 촉탁사항의 실시

가. 실시의 주체

촉탁사항의 실시는 송달의 경우에는 법원사무관등이, 증거조사의 경우에는 수탁판사가 담당한다. 간혹 공조사건을 합의부에 배당한 다음 수명법관으로 하여금 증거조사를 하게 하는 사례가 있으나, 이는 잘못된 처리방법이다.

나. 실시의 대상과 범위에 관한 문제

(1) 기일이 도과한 기일통지서의 송달 여부

수탁기관에 접수될 당시 이미 지정된 재판기일이 도과한 것이 명백한 기일통지서를 당사자에게 송달할 것인지, 아니면 송달을 거부하고 촉탁기관으로 반송할 것인지 문제 된다. 이와 같이 이미 재판기일이 도과한 기일통지서나 증인출석요구서 등의 서류를 기일도과서류(stale document)라고 한다. 이러한 기일도과서류를 송달할 것인가에 관하여는 헤이그 송달협약 당사국 사이에 많은 논의가 있었으나 위 협약 당사국들의 의견은 이를 송달하는 쪽으로 모아져 그 실무도 이에 따르고 있다. 물론 이 경우 해당 재판기일에 출석하도록 한다는 송달 본래의 목적은 달성할 수 없음이 명백하나 일단 소송계속사실과 본인의 관련내용을 알게 되어 방어준비를 하도록 한다는 면에서는 도움이 될 수 있으므로 우리도 기일도과서류를 송달해 주는 쪽으로 실무를 운영하는 것이 바람직하다.

(2) 혈액표본의 채취·송부

독일연방공화국 법원이 서울에 거주하는 동 법원 친생자관계소송 당사자의 혈액표본을 채취하여 송부하여 달라는 촉탁을 해온 사례가 있었다. 당시 수탁기관인 서울가정법원은 대상자에 대한 소환을 실시하였으나 송달이 불가능하자 절차진행이 불가능하다는 회보를 함으로써 공조절차를 종결하였다. 만일 송달이 이루어져서 당사자가 소환에 응하였을 경우를 상정해 본다.

독일 민사소송법은 혈통확정의 필요가 있는 한 누구에게나 혈액형검사를

위한 혈액채취에 응하여야 할 의무가 있고, 정당한 이유 없이 검사를 거절한 때에는 직접강제도 사용할 수 있으며, 특히 검사목적으로 강제구인을 명할 수 있다고 규정하고 있다. 우리나라 가사소송법 29조는 혈족관계의 유무를 확정할 필요가 있는 경우 혈액형 등의 수검명령을 발할 수 있는 법원의 권한을 규정하고 있다. 그리고 같은 법 67조는 수검명령에 따른 의무를 불이행하는 경우에 대한 제재로서 결정으로 1,000만 원 이하의 과태료를 부과할 수 있고, 그 제재를 받고도 다시 수검명령을 위반한 때에는 30일의 범위 내에서 그 의무이행이 있을 때까지 위반자를 감치를 명할 수 있도록 하고 있으나 독일과 같은 직접강제나 구인제도는 인정하지 않고 있다. 따라서 우리나라는 상호주의 등을 고려하여 가사소송법이 정한 범위 내에서의 강제수단을 사용할 수는 있을 것으로 보이나 그 이상의 강제조치는 자제하여야 한다.

헤이그 증거조사협약 10조도 촉탁서를 집행함에 있어서 수탁당국이 사용하는 강제력은 자국 당국이 발한 명령 또는 국내소송절차에서 당사자가 행한 신청을 집행함에 있어 국내법이 정하는 정도에 상응할 것을 요구하고 있을 뿐 그 이상을 요구하고 있지는 않다.

(3) 서증에 대한 증거조사촉탁의 실시

앞서 언급한 바와 같이 대상과 범위를 포괄적으로 규정한 서류에 대한 증거조사는 각국이 엄격하게 금하고 있다.

우리나라도 외국으로부터 서증에 대한 증거조사촉탁이 있는 경우 마구잡이식 증거조사의 폐해를 예방한다는 측면에서 조사의 대상이 되는 문서가 정확히 특정되고, 문서의 소지자, 요증사실, 문서와 요증사실과의 관계 등이 밝혀진 이후에만 증거조사를 실시하여야 한다. 미국 뉴저지주 지방법원에서 온 서류에 대한 증거조사촉탁이 ‘……에 관련된 모든 서류’의 식으로 대상을 구체적으로 특정하지 아니하였다는 이유로 법원행정처에서 반송한 사례가 있다.

다. 실시의 방식

(1) 일 반

사법공조에 있어서 촉탁사항의 실시는 피촉탁국의 법률에 따르는 것이 원칙이므로, 외국법원의 촉탁에 의하여 송달이나 증거조사를 실시함에 있어서도 우리나라의 법률이 정하는 방식과 절차에 따라 이를 실시한다(민사공조 15조 본문).

다만 외국법원이 특정방식에 의한 실시를 요청하고, 그 방식이 우리나라의 법률에 저촉되지 아니하는 때에는 그 방식에 의한다(민사공조 15조 단서). 헤이그 송달협약, 헤이그 증거조사업약, 한·호 조약, 한·중 조약, 한·몽 조약, 한·우즈베크 조약 및 한·태 조약도 동일한 입장을 취하고 있다. 이 경우 우리나라 법률에 저촉되는지의 여부는 단순히 우리나라 법과 다르다는 측면에서 평면적으로 볼 것이 아니고 절차에 관계된 사람들의 이해관계 등 제반 사항을 고려하여 보다 실질적으로 판단하여야 한다. 즉 사법공조의 실시 후 회신된 결과가 촉탁국의 법정에서 증거능력 등의 제한을 받지 아니하고 유용하게 사용될 수 있도록 하기 위하여 가능한 한 촉탁국이 특별히 필요로 하는 경우에는 그 요청을 존중해 줄 필요가 있다. 따라서 우리나라 법에 있는 절차를 생략하거나 우리나라 법에 없는 절차에 의하여 촉탁사항을 실시하여 달라는 요청도 사안에 따라서는 받아들일 수 있다. 예를 들면, 송달의 방법을 교부송달의 방법으로만 한정한다든가, 증인신문의 실시와 관련하여 그 일시·장소 등을 특정인에게 통지해 줄 것을 요구하는 것 등이다. 또한 독일연방공화국의 법원이 증인신문을 촉탁하면서 선서를 시키지 아니하고 신문을 실시하여 달라거나, 가사사건에 관한 당사자 본인신문의 경우에 독일 민사소송법이 정하는 당사자 본인의 묵비권에 관한 내용을 주지시켜 달라는 요청 등도 수락할 수 있다.

그러나 우체국의 사서함을 송달장소로서 표시한 촉탁은 우리나라 법률상 허용되지 않는 송달방법이므로 실시할 수 없다.

한편 외국으로부터의 촉탁에 따라 증거조사를 실시함에 있어 증인이 송달을 받고도 불출석하는 경우에 증인을 구인하거나 감치에 처할 것인가 그리고 증언거부의 경우에 과태료 등 제재수단을 활용할 것인가 등은 현실적인 문제들이다. 이와 관련하여 우리나라가 외국법원의 촉탁에 따른 증거조사를 실시하면서 강제력을 행사한 사례는 발견되지 않고 있다. 다른 나라의 관행도 조약관계가 없는 나라의 사법공조촉탁을 실시함에 있어서는 가급적 강제력의 행사를 자제하는 경향이 있다. 따라서 강제력 행사의 문제는 증거조사를 촉탁한 상대국의 국내법 등을 토대로 상대국의 입장을 파악하여 상호주의의 관점에서 사안별로 적절히 처리해 감으로써 관례를 쌓아갈 수밖에 없다. 물론 한·호 조약, 한·중 조약, 한·몽 조약, 한·우즈베크 조약, 한·태 조약에 따른 촉탁서를 집행함에 있어서는 위와 같은 강제력을 행사하여야 할 조약상의 의무가 있다.

(2) 헤이그 송달협약 관련

관할법원은 촉탁서 중 ‘문서의 요지’ 부분 및 그 첨부문서를 수송달자에게 송달한다. 송달의 방식으로는 ① 우리나라 국내법이 정하는 방식(양식의 a방식), ② 신청인이 요청한 특정의 방식(양식의 b방식), ③ 송달받을 사람이 임의로 수령하는 방식(양식의 c방식)이 있다. ②와 ③의 방식은 우리나라 국내법에 저촉되지 않는 것이어야 한다.

송달방식 중 어떠한 방식에 의할 것인지는 촉탁서의 기재에 따르되 촉탁서에 송달방식에 관한 아무런 표시가 없을 경우에는, 관할법원은 국문 번역문이 첨부되어 있을 것을 조건으로 ①의 방식에 따른 송달을 실시하고, 국문 번역문이 첨부되어 있지 않다면 ③의 방식에 따른 송달을 실시한다. 촉탁서에 ①의 방식 또는 ②의 방식에 따른 송달을 요청하면서 소장부분 등 송달될 문서에 국문 번역문을 첨부하지 아니한 경우 관할법원은 법원행정처에 이를 반송한다.

촉탁서상 ①의 방식에 따른 송달을 요청받은 경우에는 관할법원은 우편집

배원에 의한 송달을 실시함을 원칙으로 한다.

촉탁서상 구체적 방법을 기재한 ②의 방식에 따른 송달을 요청받은 경우에는, 관할법원은 해당 방식이 민사소송법의 규정에 저촉되지 아니함을 조건으로 외국이 요청한 방식대로의 송달을 실시하고, 만일 저촉되는 경우라면 법원행정처에 그 취지를 통지하고 반송한다[예를 들어 요청의 내용이 송달받을 자 본인에게 직접 전달하여 달라는 취지일 경우에는 민사소송법에 저촉되지 아니하므로 그 요청을 받아들여 집행관송달을 실시한다. 이 경우에는 촉탁을 요청하는 국가(특히 미국)의 법규정에 따라 송달받을 사람 본인이 직접 교부받아야 송달로서의 효력이 있게 되고 유치송달이나 보충송달은 허용되지 않을 수 있으므로, 집행관에 의하여 송달받을 사람 본인이 직접 교부받을 수 있도록 송달하여야 하고 본인이 직접 교부받을 수 없는 경우에는 송달불능으로 처리하여야 한다].

촉탁서상 ③의 방식에 따른 송달을 요청받은 경우에는 관할법원은 일단 송달받을 사람에게 2주 내에 문서를 임의로 수령하거나 수령 여부 의사를 통보해달라는 취지의 최고서[전산양식 A2635]를 발송하고, 이때 송달받을 사람 본인이나 대리인이 직접 법원에 나와서 문서를 수령하는 경우에는 영수증을 교부받아 증명서에 첨부하고, 문서의 송부를 요청하는 의사를 표명하는 경우에는 우편집배원에 의한 송달 방법 등을 통해 문서를 송부한다. 위와 같이 문서 수령 여부를 최고하였으나 최고를 받은 사람이 수령 거절의사를 밝히거나, 2주 이내에 아무런 의사도 밝히지 않은 경우 또는 최고서가 송달불능된 경우에는 모두 송달불능으로 처리한다.

(3) 양자조약에 따른 송달촉탁

관할법원은 우편집배원에 의한 송달 등을 실시하되, 촉탁서에 특정한 방식이 요청된 경우에는 민사소송법에 저촉되지 아니하는 한 그 방식에 따라 송달을 실시한다. 촉탁서에 기재된 특정한 방식이 민사소송법에 저촉되는 경우에는 법원행정처에 그 취지를 통지하고 반송한다.

(4) 헤이그 증거조사 협약 관련

촉탁 당국이 요청하는 경우에는 촉탁 당국 또는 촉탁국의 당사자 및 대리인에게 증거조사의 실행시간과 장소를 통지하여야 한다.

관할법원의 재판장은 증거조사의 실행 시간과 장소를 기재한 촉탁서 집행통지서[전산양식 A2693, A2694]를 작성하여 전자결재 방식으로 법원행정처에 외국으로 송부를 요청하고, 위 통지서 실물은 위 전자결재 시행문을 출력, 첨부하여 법원행정처에 우편으로 송부하고, 법원행정처는 촉탁 당국에 대한 통지서는 촉탁 당국에 송부하고, 촉탁국 당사자 또는 대리인에 대한 통지서는 위 당사자 또는 대리인에게 직접 송부한다(민사공조예규 24조 1항).

라. 실시결과의 회신

(1) 회신의 주체 및 대상

(가) 송달에 관한 촉탁을 실시한 경우

송달사무의 취급자는 법원사무관등이기는 하지만, 외국법원에 대한 회신은 국제간의 문제임을 고려하여 수탁법원의 장, 즉 지방법원장 또는 지방법원지원장이 [전산양식 A2612, A2613]을 활용하여 그 결과를 회신하도록 하였다(민사공조 16조 1항).

한편 헤이그 송달협약에 따른 촉탁을 실시한 경우에는 동 협약이 정하는 양식을 사용하여 송달결과에 관한 증명서를 작성한다. 증명서는 한국어로 기재하면 족하다. 증명서 작성 시 해당이 없는 부분은 선을 그어 삭제한다. 헤이그 송달협약에 의한 송달결과증명서 작성례는 [전산양식 A2642] 내지 [전산양식 A2651]과 같다.

헤이그 송달협약에 따라 송달을 실시한 관할법원의 장은 중앙당국인 법원행정처에 송달결과증명서 등의 송부를 의뢰한다. 의뢰 시 첨부할 문서는 다음과 같다.

먼저, 송달이 된 경우에는 ① 증명서, ② 우편송달통지서(또는 집행관의 송달사유통지서), ③ 임의교부의 방식에 의한 경우로서 대리인이 수령한 때에는 위임장, 법인등기사항증명서 및 인감증명서 등이며, 송달이 불능된 경우에는 ① 증명서, ② 우편송달통지서(또는 집행관의 송달불능증서, 여기에는 수송달자에게 보낼 문서 1부가 첨부된 상태이다) 등이다.

양자조약에 따른 송달이 실시된 후 관할법원은 우편송달통지서 등 송달결과를 증명할 수 있는 서면을 첨부한 증명서와 회신서[전산양식 A2612, A2613] 및 회신서 송부요청서[전산양식 A2616]를 작성하여, 전자결재 방식으로 법원행정처에 외국으로 송부를 요청하고, 해당문서 실물은 위 전자결재 시행문을 출력 첨부하여 법원행정처에 우편으로 송부하고, 법원행정처는 증명서 등을 촉탁국의 중앙당국에 송부한다(민사공조예규 16조). 관할법원의 사법공조 담당자는 위 증명서를 한·호 조약, 한·중 조약, 한·몽 조약, 한·우즈베크 조약에 따라 국문[전산양식 A2671, A2673, A2675, A2677]으로, 한·태 조약에 따라 영문[전산양식 A2678-1]으로 작성하되, 그 부속서류는 한·호 조약에 따라 영어 번역문[전산양식 A2672], 한·중 조약에 따라 중국어 또는 영어 번역문[전산양식 A2674], 한·몽 조약에 따라 몽골어 또는 영어 번역문[전산양식 A2676], 한·우즈베크 조약에 따라 우즈베키스탄어 또는 영어 번역문[전산양식 A2678]을 첨부하여야 하나, 한·태 조약에 의하여 그 부속서류를 태국어 또는 영어로 번역할 필요는 없다(민사공조예규 16조의2 2항, 16조의3 2항, 16조의4 2항, 16조의5 2항, 16조의6 2항).

한·호 조약, 한·몽 조약, 한·우즈베크 조약, 한·태 조약에 따른 촉탁을 실시한 경우에는 중앙당국인 법원행정처는 송달 실시 후 증명서 원본을 우송하기 전에 팩스나 전자우편을 통해 그 사본을 호주, 몽골, 우즈베키스탄, 태국 중앙당국에 송부하여야 한다.

(나) 증거조사에 관한 촉탁을 실시한 경우

이 경우에는 촉탁을 실시한 수탁판사가 [전산양식 A2614, A2615]를 사용하여 증인신문조서 기타 증거조사의 결과를 기재한 조서 또는 증거조사가 불능하게 된 사유를 기재한 서면을 외국법원에 송부하는데(민사공조 16조 1항), 앞서 살펴본 바와 같이 외국법원에 대한 회신은 국제간의 문제임을 고려하여 수탁법원의 장, 즉 지방법원장 또는 지방법원지원장이 [전산양식 A2614, A2615]를 활용하여 그 결과를 회신하도록 하였다(16조 2항, 6조 1항).

한편 헤이그 증거조사협약에 따른 촉탁을 실시한 경우에는 관할법원은 이를 입증하는 서류를 촉탁당국이 이용한 것과 동일한 경로를 통하여 촉탁당국에 송부하여야 한다(헤이그 증거조사협약 13조 1문). 13조 1문의 ‘집행을 입증하는 서류’란 증인신문조서 또는 제출된 서류 등을 의미한다.

(다) 기 타

외국법원이 특정방식에 의한 회신을 요청하는 경우 그 방식이 우리나라의 법률에 저촉되지 아니하는 때에는 그 방식에 의한다(민사공조 16조 1항 단서). 예를 들면, 소장부분을 2통 보내오면서 1통은 송달받을 자에게 교부하고 나머지 1통은 그의 서명을 받아 촉탁법원으로 반환해 줄 것을 요청한다든지, 일정한 양식의 송달보고서를 첨부하여 보내오면서 그 양식에 따라 회신하여 줄 것을 요청하는 경우 등이다.

한편 외국법원의 촉탁을 받아 송달 또는 증인신문 등을 실시하고 그 결과를 회신하는 경우, 그 증명서·증인신문조서 등을 해당 외국어로 번역하여 송부할 것인가의 문제가 있다. 국제간의 공조라는 측면을 강조하면 이를 번역하여 송부하는 것이 바람직한 태도일 것이나 이는 피촉탁국에 너무 큰 부담이 될 수 있다. 그리하여 국제관계는 피촉탁국의 언어로 기재하면 족한 것으로 되어 있고, 헤이그 송달협약도 회신결과를 피촉탁국의 언어로 기재할 수 있도록 하고 있다. 특히 증인신문조서와 같이 번역의 잘못으로 인하여 소송의 결과에 중대한 영향을 미칠 우려가 있는 것은 증인신문 등을 촉탁한

외국법원에 그 번역을 맡기면 충분하고, 우리 법원에서 이를 번역하여 송부할 필요는 없다. 다만 한·몽 조약의 경우 촉탁서에 대한 회신 또한 촉탁국의 공용어 또는 영어로 번역되어야 하는 것으로 규정하고 있으므로(한·몽 조약 7조 4항), 몽골에 대한 회신에는 몽골의 공용어 또는 영어로 번역한 번역문도 첨부하여야 한다.

(2) 회신의 경로

증명서 등을 송부하는 경로는 외국법원으로부터 촉탁서가 송부되어 온 경로의 반대경로이다. 따라서 증명서 등은 해당 법원의 장이 법원행정처장에 대하여 [전산양식 A2616]에 따라 그 전달을 요청하고, 또한 법원행정처장은 다시 외교부장관에 대하여 [전산양식 A2617]에 따라 그 증명서 등을 촉탁법원에 전달하여 줄 것을 요청한다(민사공조 16조 2항).

물론 헤이그 송달협약, 헤이그 증거조사협약, 한·호 조약, 한·중 조약, 한·몽 조약, 한·우즈베크 조약, 한·태 조약에 따라 촉탁을 실시한 경우에는 중앙당국인 법원행정처에서 바로 증명서 등을 송부한다.

마. 공조사건기록의 보존

수탁사항의 실시와 관련하여 작성된 공조사건기록 중 앞에서 본 바와 같이 촉탁법원에 송부한 서류 이외의 부분은 회신서 부분과 함께 수탁법원이 보존하고, 그 보존기간은 법원기록물 관리규칙 18조 1항, [별표 1]에 의하여 3년으로 한다.

바. 비용의 지출과 상환청구

송달의 촉탁을 실시하는 경우에는 송달우편료 또는 집행관에 대한 수수료 등이, 증인신문의 촉탁을 실시하는 경우에는 증인소환비용, 증인에 대한 여비 등이 각 소요되는데, 이와 같이 수탁법원이 수탁사항을 실시함에 있어 들인 비용은 원칙적으로 국고대납을 받아 지출한다. 다만 위 국고대납절차는

다소 번거로움이 없지 아니하므로 집행관에게 지급할 수수료 기타의 비용은 외국기관으로부터 이를 추심한 후에 지급할 수 있도록 하였다(민사공조규 7조 1항 후단). 집행관은 공무원에 준하는 특수한 지위에 있으므로 원활한 절차진행을 위하여 이와 같이 정하였다.

촉탁실시를 위하여 비용을 지출한 때에는 수탁법원의 장은 촉탁결과를 회신할 때에 송부요청서에 그 금액을 기재함과 아울러 해당 법원의 채권관리관이 작성한 비용명세서 및 납입고지서 또는 집행관이 작성한 청구서를 동봉하여야 한다. 납입고지서는 채권관리관이 국가채권관리법 13조에 의해 작성하는 것을 말한다.

법원행정처장은 외교부장관에게 위의 비용명세서 및 납입고지서 또는 청구서를 송부하고 그 비용이 수탁법원으로 납입되도록 조치하여 줄 것을 송부의뢰서에 기재하게 된다.

외국기관으로부터 상환되는 비용은 외교부장관과 법원행정처장을 거쳐서 해당 법원으로 전달된다.

한편 헤이그 송달협약이나 헤이그 증거조사협약에 따라 촉탁을 실시한 경우 원칙적으로 송달이나 증거조사에 들인 비용에 대해서는 지불 또는 상환을 구하지 못하지만 신청인이 집행관송달을 요청하여 이 방식으로 송달을 한 때, 전문가 및 통역인에게 지불한 보수, 헤이그 증거조사협약 9조 2문에 의하여 촉탁국이 요청한 특별한 방식 또는 절차를 사용한 때에는 그에 소요된 비용에 대해 상환청구를 할 수 있다. 물론 신청인의 요청이 없는 때에도 집행관송달을 하고 그 비용에 대한 상환을 청구할 수는 있지만 신청인이 특정송달방식을 요청하지 않는 경우에는 가능하면 통상의 송달방식인 우편에 의한 송달을 실시하는 것이 바람직하다.

제4절 외국 국가에 대한 송달

외국 국가의 경우 대법원 1998. 12. 17. 선고 97다39216 전원합의체 판결에 따르면 특별한 사정이 없는 한 사법적(私法的) 행위에 대하여는 우리나라의 법원이 민사재판권을 행사할 수 있는 경우가 있고, 그 외의 경우라도 재판권 면제를 포기할 여지가 있을 경우에는 소장을 바로 각하할 것은 아니고 소장을 송달하는 등의 방법으로 소제기 사실을 알린 다음 재판권의 존부를 판단하여야 하므로[자세한 내용은 제2장(법원) 제1절 2. 나. 참조], 외국 및 국제법상 국가에 준하는 대우를 받는 국제기구를 상대로 소가 제기된 경우 특별한 사정이 없는 한 송달을 실시하게 된다.

이러한 외국 국가 등에 대한 송달방법에 관하여는, ① 영사관원을 통해 우편으로 송달하는 방식, ② 헤이그 송달협약상의 중앙당국에 송달을 촉탁하는 방식, ③ 외교경로를 통해 관할법원에 송달을 촉탁하는 방식 중 어느 방법을 선택할 수 있는지가 문제 된다.

우선 미국과 같이 강제력이 따르지 않는 한 미국 내에서 외국의 외교기관 원이나 영사관원이 소송서류를 송달하거나 증인신문을 함에 이의가 없음을 선언한 바 있는 국가가 그 대상일 경우 영사관원을 통한 송달이 가능한지 여부에 관하여 보면, 미국 국적의 국민에 대하여 영사송달이 가능하다고 하더라도 미국 국민의 범위에 미국 자체를 포함할 수 있는지에 관하여 논란이 있으며, 미국은 외국에 대한 소송에 있어서 영사송달을 배제하고 있으므로 이에 관한 송달을 영사관원을 통해 우편으로 실시하는 것은 부적절하다고 할 수 있다. 위와 같은 영사송달에 관한 선언을 하지 않는 국가의 경우에도 마찬가지이다.

다음으로, 외국 국가에 대한 송달에 헤이그 송달협약이 적용되는지 여부에 관하여는, 협약에는 수송달자가 외국 국가인 경우에는 협약의 적용을 배

제한다는 명문의 규정은 없지만, 적용을 배제하여야 한다는 견해도 있다.

다만 실무 처리에 있어서는 지금까지 미국에서 대한민국을 피고로 하여 소송이 제기된 경우 헤이그 송달협약에 따른 송달 촉탁을 하는 경우가 다수 있었고, 우리 측에서도 미국을 피고로 하는 소송에서 헤이그 송달협약에 따른 송달 촉탁을 미국의 중앙당국인 법무부에 요청한 적이 있었는데, 미국 법무부에서 이와 같은 송달 촉탁에 대하여 이의를 제기하지는 않았다. 이러한 점을 감안한다면 미국을 당사자로 하는 소송의 송달 촉탁에 있어서 헤이그 송달협약에 의한 송달 촉탁이 가능하다고 해석될 여지가 있다.

한편 헤이그 송달협약 가입국이 아닌 국가가 소송의 당사자가 되는 경우에는 외교경로를 통해 관할법원에 송달을 촉탁하여야 할 것이다.

또한 이와 같이 소가 제기된 경우 해당 외국 등이 응소할 의사가 있는지의 여부를 확인하고자 하는 경우에는 수소법원의 장이 [전산양식 A2618]에 의하여 법원행정처장에게 외교부장관에 대하여 이를 확인하여 줄 것을 요청하여야 한다(민사공조예규 26조 1항). 피고인 국가가 적극적으로 응소하지 않거나 소송서류를 송달할 대표기관을 알 수 없는 경우에는 소송진행상 현실적인 어려움이 많으므로 미리 응소의사 등을 확인할 수 있도록 한 것이다. 이 경우 법원행정처장은 [전산양식 A2619]에 의하여 외교부장관에게 외국 등이 응소할 의사가 있는지의 여부를 확인하여 줄 것을 의뢰하여야 한다(26조 2항).